**Art. 17** A base de cálculo do imposto nas prestações de serviço é:

I - o preço do serviço, na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

> **NOTA** - Se os serviços forem contratados em moeda estrangeira, o preço do serviço deverá ser convertido em moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data em que, nos termos do art. 5°, considera-se ocorrido o fato gerador.

II - o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização, na hipótese de recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;

> **NOTA** - Se os serviços forem contratados em moeda estrangeira, aplica-se o disposto na nota do inciso anterior.

III - o valor da prestação, na hipótese da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra unidade da Federação e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, utilizando-se para cálculo do imposto devido: Alterado pelo Decreto n° 57.877/2024 (DOE de 12.11.2024), efeitos a partir de 12.11.2024 Redação Anterior

> **NOTA** - Para fins do cálculo do imposto devido a este Estado, será observado, ainda, o disposto em instruções baixadas pela Receita Estadual. Alterado pelo Decreto n° 57.877/2024 (DOE de 12.11.2024), efeitos a partir de 12.11.2024 Redação Anterior

a) à unidade da Federação de origem, o valor da prestação nessa unidade da Federação e a alíquota prevista para a prestação interestadual; Acrescentado pelo Decreto n° 57.877/2024 (DOE de 12.11.2024), efeitos a partir de 12.11.2024

b) à unidade da Federação de destino, o valor da prestação nessa unidade da Federação e a alíquota prevista para a prestação interna. Acrescentado pelo Decreto n° 57.877/2024 (DOE de 12.11.2024), efeitos a partir de 12.11.2024

IV - o valor corrente do serviço, no local da prestação, na hipótese de prestação sem preço determinado;

V - o preço final de venda ao usuário do serviço, na hipótese de fornecimento de ficha, cartão ou assemelhados por operadoras de serviços de telecomunicação a revendedores. Alterado pelo Decreto n° 40.580/2001 (DOE de 09.01.2001), efeitos a partir de 08.01.2001 Redação Anterior

VI - o preço do serviço, na hipótese do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas à operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido na unidade da Federação de destino, para cálculo do imposto devido à unidade da Federação de origem e à de destino. Alterado pelo Decreto n° 57.877/2024 (DOE de 12.11.2024), efeitos a partir de 12.11.2024 Redação Anterior

> **NOTA 01** - Ver: pagamento do imposto, Livro I, art. 40, § 5°. Alterado pelo Decreto n° 57.877/2024 (DOE de 12.11.2024), efeitos a partir de 12.11.2024 Redação Anterior

> **NOTA 02** - Para fins de cálculo do imposto devido a este Estado: Alterada pelo Decreto n° 56.086/2021 (DOE de 14.09.2021), efeitos a partir de 14.09.2021 Redação Anterior

> a) considera-se imposto devido, a diferença positiva resultante da aplicação da seguinte fórmula: Acrescentada pelo Decreto n° 56.086/2021 (DOE de 14.09.2021), efeitos a partir de 14.09.2021

> ICMS devido = (BC x ALQ intra) - (ICMS origem)

> onde:

> ICMS origem = (BC x ALQ inter)

> BC = base de cálculo do imposto, que é o valor da prestação, observado o disposto no art. 18;

> ALQ intra = alíquota interna deste Estado aplicável à prestação;

> ALQ inter = alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal para a respectiva prestação;

> b) no valor da parcela (BC x ALQ intra), referido na alínea "a", será considerado, observado o disposto no Convênio ICMS 153/15 e os termos e condições em que concedido na prestação interna neste Estado, o benefício fiscal de: Acrescentada pelo Decreto n° 56.086/2021 (DOE de 14.09.2021), efeitos a partir de 14.09.2021

> 1 - redução da base de cálculo, hipótese em que se aplica o percentual de redução correspondente à base de cálculo referida na parcela; Acrescentado pelo Decreto n° 56.086/2021 (DOE de 14.09.2021), efeitos a partir de 14.09.2021

> 2 - isenção, hipótese em que o valor da parcela é igual a zero; Acrescentado pelo Decreto n° 56.086/2021 (DOE de 14.09.2021), efeitos a partir de 14.09.2021

> c) no valor da parcela (BC x ALQ inter), referido na alínea "a", não serão considerados benefícios fiscais concedidos pela unidade da Federação de origem. Acrescentada pelo Decreto n° 56.086/2021 (DOE de 14.09.2021), efeitos a partir de 14.09.2021

**NOTA 03** - Revogada pelo Decreto n° 56.086/2021 (DOE de 14.09.2021), efeitos a partir de 14.09.2021 Redação Anterior

**NOTA 04** - Na hipótese de prestações sujeitas ao adicional de alíquota destinado ao AMPARA/RS, previsto no art. 28, parágrafo único, o remetente deverá calcular separadamente o imposto correspondente ao adicional de alíquota aplicando sobre a base de cálculo definida na nota 02 o percentual de 2% (dois por cento), que será recolhido integralmente a este Estado, em guia de recolhimento em separado. Alterado pelo Decreto n° 57.877/2024 (DOE de 12.11.2024), efeitos a partir de 12.11.2024 Redação Anterior

Substituída a expressão "Fundo de Proteção e Amparo Social do Estado do Rio Grande do Sul - AMPARA/RS" por "AMPARA/RS" pelo Decreto n° 57.343/2023 (DOE de 06.12.2023), efeitos a partir de 06.12.2023

**NOTA 05** - Não se aplica o disposto neste inciso, em virtude do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.469: Alterada pelo Decreto n° 56.432/2022 (DOE de 29.03.2022), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

a) na hipótese de prestador optante pelo Simples Nacional; Acrescentada pelo Decreto n° 56.432/2022 (DOE de 29.03.2022), efeitos a partir de 01.01.2022

b) nas demais hipóteses, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 1° de janeiro a 31 de março de 2022, considerando ainda o disposto no § 4° do art. 24-A da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, e no Convênio ICMS n° 235, de 27 de dezembro de 2021. Acrescentada pelo Decreto n° 56.432/2022 (DOE de 29.03.2022), efeitos a partir de 01.01.2022

**Art. 18** - Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses do art. 16, I, "f" e "h", e III, e art. 17, VI: Alterado pelo Decreto n° 52.839/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente:

a) a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) a frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado;

c) ao montante do IPI, quando a mercadoria se destinar a consumo ou ativo permanente do estabelecimento destinatário ou a consumidor final.

**Parágrafo único** - Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.

**NOTA** - Para fins do previsto neste parágrafo, considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando: Acrescentado pelo Decreto n° 50.222/2013 (DOE de 10.04.2013), efeitos a partir de 01.03.2013

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra;

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;

III - uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias.

**Art. 19** - Não integra a base de cálculo do imposto:

I - o montante do IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou a comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos;

II - o valor dos descontos concedidos no ato da emissão do documento fiscal, desde que constem deste.

III - Revogado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003) retroagindo seus, efeitos a 28.04.2003. Redação Anterior

**NOTA** - Revogado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003) retroagindo seus, efeitos a 28.04.2003. Redação Anterior

a) Revogado pelo Decreto n° 42.244/2003 DOE de (14.05.2003) retroagindo seus, efeitos a 28.04.2003. Redação Anterior

b) Revogado pelo Decreto n° 42.244/2003 DOE de (14.05.2003) retroagindo seus, efeitos a 28.04.2003. Redação Anterior

a) Revogado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003) retroagindo seus, efeitos a 28.04.2003. Redação Anterior

b) Revogado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003) retroagindo seus, efeitos a 28.04.2003. Redação Anterior

IV - o valor da demanda de potência não utilizada pelo consumidor, na hipótese de fornecimento de energia elétrica por demanda contratada. Acrescentado pelo Decreto n° 55.896/2021 (DOE de 20.05.2021), efeitos a partir de 20.05.2021

**NOTA -** Considera-se demanda de potência não utilizada, a diferença positiva entre a demanda contratada e a medida. Acrescentado pelo Decreto n° 55.896/2021 (DOE de 20.05.2021), efeitos a partir de 20.05.2021

**Art. 20** - Nas operações e nas prestações entre contribuintes diferentes, quando a fixação do valor da operação ou da prestação depender de fatos ou condições supervenientes à saída da mercadoria ou à prestação do serviço, tais como pesagens, análises, medições, classificações e apuração de despesas, o imposto será calculado inicialmente sobre o valor provável da operação ou da prestação, obtido pela estimativa do elemento desconhecido e, após o implemento deste, sobre a diferença, se houver, no estabelecimento de origem.

**Art. 21** - Nas operações e prestações interestaduais entre contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.

**Art. 22** - Sempre que for omisso ou não mereça fé o preço constante de documento emitido pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, poderá a Fiscalização de Tributos Estaduais arbitrar o referido preço.

**NOTA -** Ver outras hipóteses de arbitramento, Livro IV, art. 5°.

**Parágrafo único** - Existindo listagem de preços, publicada pelo Receita Estadual, das mercadorias ou dos serviços constantes do documento, o valor arbitrado poderá ter por base os preços de referência especificados na referida listagem. Alterado pelo Decreto n° 38.205/1998 (DOE 18/02/1998). Redação Anterior

Substituída a expressão "Departamento da Receita Pública Estadual" por "Receita Estadual" pelo Decreto n° 48.882/2012 (DOE de 24.02.2012), efeitos a partir de 24.02.2012

## CAPÍTULO II
## DA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA

**Art. 23** - A base de cálculo do imposto nas operações com mercadorias, apurada conforme previsto no Capítulo anterior, terá seu valor reduzido para:

**NOTA -** Ver afastamento da aplicação do diferimento parcial, Livro III, art. 1°-D, parágrafo único, e art. 1°-K, parágrafo único, I. Acrescentado pelo Decreto n° 55.797/2021 (DOE de 19.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021

I - nas saídas de mercadorias usadas:

**NOTA 01** - Ver obrigações dos vendedores de bens usados, Livro II, art. 215.

**NOTA 02** - Consideram-se usadas as mercadorias que tenham sido objeto de efetiva saída anterior a usuário final.

**NOTA 03** - Esta redução de base de cálculo:

a) somente se aplica se as entradas das mercadorias não tiverem sido oneradas pelo imposto sobre base de cálculo integral;

b) não se aplica:

1 - a peças, partes, acessórios e equipamentos aplicados no conserto ou na restauração de máquinas, aparelhos, veículos e motores, usados, hipótese em que a base de cálculo do imposto será o respectivo preço de venda no varejo ou, na sua falta, o seu valor estimado, assim entendido, o preço de aquisição, nele incluídas as despesas decorrentes e a parcela do IPI, se incidente na operação, acrescido de 30% (trinta por cento);

2 - aos bens de origem estrangeira que não tenham sido onerados pelo imposto em etapa anterior de sua circulação no território nacional ou por ocasião de sua entrada no estabelecimento importador;

3 - às mercadorias cujas entradas ou saídas não se realizarem mediante emissão dos documentos fiscais próprios, ou deixarem de ser regularmente escrituradas nos livros fiscais pertinentes.

a) 5% (cinco por cento), quando se tratar de veículos;

b) 20% (vinte por cento), quando se tratar de máquinas, aparelhos, móveis, motores e vestuário;

II - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de junho de 2024, nas saídas internas das mercadorias relacionadas no Apêndice IV, que compõem a cesta básica de alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, cuja definição levou em conta a essencialidade das mercadorias na alimentação básica do trabalhador; Alterado pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

a) Excluído pelo Decreto n° 55.678/2020 (DOE de 24.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

b) Excluído pelo Decreto n° 55.678/2020 (DOE de 24.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

c) Excluído pelo Decreto n° 55.678/2020 (DOE de 24.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver: no inciso seguinte, redução de base de cálculo relacionada com o benefício previsto neste inciso; hipótese de exclusão da responsabilidade pelo pagamento do imposto diferido, Livro III, art. 3°, III, "d". Alterado pelo Decreto n° 43.532/2004. (DOE de 30.12.2004), efeitos a partir de 01.01.2005. Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo:

a) não exclui outros benefícios incidentes nas saídas internas das mercadorias relacionadas no Apêndice IV, nos termos da legislação tributária estadual;

b) fica condicionada ao cumprimento, pelos contribuintes, das obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual.

c) não se aplica às saídas de óleos vegetais comestíveis refinados promovidas por contribuinte que tenha firmado Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande do Sul para apropriação do crédito fiscal presumido previsto no art. 32, CCII. Acrescentado pelo Decreto n° 56.271/2021 (DOE de 24.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

**NOTA** - Revogado pelo Decreto n° 56.584/2022 (DOE de 12.07.2022), efeitos a partir de 12.07.2022 Redação Anterior

**NOTA 03** - Nas saídas em que o contribuinte estiver na condição de substituto tributário, a vedação prevista na alínea "c" da nota 02 não abrange a parcela relativa ao imposto retido por substituição tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 56.584/2022 (DOE de 12.07.2022), efeitos a partir de 12.07.2022

**NOTA 04 -** Em relação às saídas internas de açúcar, referidas no Apêndice IV, item I, promovidas por estabelecimento industrial com destino a outro estabelecimento industrial, esta redução de base de cálculo: Acrescentado pelo Decreto n° 58.958/2026 (DOE de 14.09.2026), efeitos a partir de 14.09.2026

a) até 31 de dezembro de 2026, é de adoção facultativa pelo contribuinte, em substituição ao regime de tributação normal; Acrescentado pelo Decreto n° 58.958/2026 (DOE de 14.09.2026), efeitos a partir de 14.09.2026

b) a partir de 1° de janeiro de 2027, não se aplica. Acrescentado pelo Decreto n° 58.958/2026 (DOE de 14.09.2026), efeitos a partir de 14.09.2026

**NOTA 05 -** Na hipótese da alínea "a" da nota 04, o contribuinte que optar pelo regime de tributação normal deverá exercer essa opção na emissão do documento fiscal de saída, mediante destaque do imposto sobre a base de cálculo integral. Acrescentado pelo Decreto n° 58.958/2026 (DOE de 14.09.2026), efeitos a partir de 14.09.2026

III - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de junho de 2024, nas saídas internas de óleo em bruto, mesmo degomado, quando destinado à industrialização dos seguintes produtos, que venham a sair com o benefício previsto no inciso II: Alterado pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA 01** - Ver hipótese de exclusão da responsabilidade pelo pagamento do imposto diferido, Livro III, art. 3°, III, "d". Alterado pelo Decreto n° 43.532/2004. (DOE de 30.12.2004), efeitos a partir de 01.01.2005. Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo fica condicionada ao cumprimento, pelos contribuintes, das obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual. Alterado pelo Decreto n° 40.581/2001 (DOE de 09.01.2001)., efeitos a partir de 08.01.2001 Redação Anterior

a) óleo vegetal comestível refinado, exceto de oliva; Alterado pelo Decreto n° 40.581/2001. (DOE 09/01/01). Redação Anterior

1 - Excluído pelo Decreto n°40.581/2001 (DOE de 09.01.2001)., efeitos a partir de 08.01.2001 Redação Anterior

2 - Excluído pelo Decreto n° 40.581/2001 (DOE de 09.01.2001)., efeitos a partir de 08.01.2001 Redação Anterior

b) margarina e cremes vegetais; Alterado pelo Decreto n° 40.581/2001 (DOE de 09.01.2001)., efeitos a partir de 08.01.2001 Redação Anterior

IV - Revogado pelo Decreto n° 52.938/2016 (DOE de 10.03.2016), efeitos a partir de 01.03.2016 Redação Anterior

V - 58,333% (cinqüenta e oito inteiros e trezentos e trinta e três milésimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 1999, nas saídas internas e nas importações do exterior de trigo em grão; Alterado pelo Decreto n° 42.564/2003. (DOE de 30.09.2003)., efeitos a partir de 29.09.2003 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

VI - 60% (sessenta por cento), a partir de 1° de maio de 2008, no fornecimento de refeições promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, assim como na saída promovida por empresas preparadoras de refeições coletivas, excetuado em qualquer das hipóteses o fornecimento ou a saída de bebidas; Alteração pelo Decreto 45.418/2007. (DOE 26.12.2007) Redação Anterior

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo aplica-se aos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional, sendo, porém, vedada sua utilização para fins de determinação da alíquota. Alterado pelo Decreto n° 45.629/2008 (DOE de 28.04.2008), efeitos a partir de 28.04.2008

**Nota ECONET:** Esta redução de base de cálculo não poderá ser aplicada aos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional, casos os mesmos utilizem os benefícios de isenção e/ou redução na base de cálculo do ICMS previstos no artigo 2° da Lei n° 13.036/2008. Vide vedação constante no artigo 2°, parágrafo único, II da Lei n° 13.036/2008.

**NOTA 02** - A utilização desta redução de base de cálculo não poderá ser adotada cumulativamente com o crédito fiscal presumido previsto no art. 32, IV. Alterado pelo Decreto n° 45.629/2008 (DOE de 28.04.2008), efeitos a partir de 28.04.2008.

**NOTA 03 -** Para fins do disposto neste inciso, considera-se bebida, conforme definido no Decreto Federal n° 6.871, de 4 de junho de 2009: o produto de origem vegetal industrializado, destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica; a polpa de fruta; o xarope sem finalidade medicamentosa ou terapêutica; os preparados sólidos e líquidos para bebida; a soda e os fermentados alcoólicos de origem animal; os destilados alcoólicos de origem animal; as bebidas elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal; e a água mineral. Acrescentada pelo Decreto n° 55.522/2020 (DOE de 02.10.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

VII - Revogado pelo Decreto 52.482/2015 (DOE de 03.08.2015), efeitos a partir de 01.08.2015 Redação Anterior

**NOTA** - Ver dispensa de emissão de documento fiscal, Livro II, art. 44, VI.

VIII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de janeiro de 2019, nas saídas internas das mercadorias que compõem a cesta básica de medicamentos do Estado do Rio Grande do Sul, relacionadas no Apêndice V, cuja ação terapêutica é indicada; Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

**NOTA 01** - Os contribuintes que utilizarem esta redução de base de cálculo deverão: Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

a) conceder, sobre o preço da mercadoria, no momento do pagamento, o desconto de 8,55%; Acrescentado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

b) se comerciantes varejistas, afixar nas mercadorias o preço com e sem o desconto, a carga tributária inicial (17%, 17,5% ou 18%) e a final (7%), o percentual de desconto correspondente, bem como a redução a ser efetuada no preço a favor do consumidor; Alterado pelo Decreto n° 55.692/2020 (DOE de 30/12/2020 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

c) discriminar, no documento fiscal, além das demais exigências previstas no Livro II, art. 29, as informações referidas na alínea "b", exceto se na operação for emitido Cupom Fiscal por ECF que não tenha condições de identificar tais informações; Acrescentado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

d) fornecer, quando solicitado, nota fiscal em que constem as informações referidas na alínea "b", se na operação for emitido Cupom Fiscal por ECF que não tenha condições de identificar tais informações. Acrescentado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

**NOTA 02** - Não sendo possível afixar nas mercadorias as informações referidas na alínea "b" da nota 01, as informações deverão constar em local visível ao público. Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

**NOTA 03 -** Excluído pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

**NOTA 04 -** Excluído pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

IX - 40% (quarenta por cento), no período de 1° de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2027, nas saídas interestaduais das seguintes mercadorias: Alterado pelo Decreto n° 58.404/2025 (DOE de 14.10.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver hipótese de isenção, art. 9°, VIII. Alterado pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo, outorgada às saídas de mercadorias destinadas à pecuária, estende-se às remessas com destino à apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericultura. Alterado pelo Decreto n° 38.008/1997 (DOE de 12.12.1997), efeitos a partir de 11.11.1997 Redação Anterior

a) inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa; Alterado pelo Decreto n° 44.299/2006. (DOE de 21.02.2006), efeitos a partir de 19/10/2004. Redação Anterior

b) Revogado pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

c) rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo, fabricados pelas respectivas indústrias devidamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde que: Alterado pelo Decreto n° 54.611/2019 (DOE de 30.04.2019), efeitos a partir de 01.05.2019 Redação Anterior

**NOTA 01** - Para efeito de aplicação desta redução de base de cálculo entende-se por:

a) ração animal - qualquer mistura de ingredientes capaz de suprir as necessidades nutritivas para manutenção, desenvolvimento e produtividade dos animais a que se destina;

b) concentrado - a mistura de ingredientes que, adicionada a um ou mais alimentos em proporções adequadas e devidamente especificadas pelo seu fabricante, constitua uma ração animal;

c) suplemento - o ingrediente ou a mistura de ingredientes capaz de suprir a ração ou concentrado, em vitaminas, aminoácidos ou minerais, permitida a inclusão de aditivos. Alterado pelo Decreto n° 41.557/2002 (DOE de 06.05.2002), efeitos a partir de 09.04.2002 Redação Anterior

d) aditivo - as substâncias e misturas de substâncias ou microorganismos adicionados intencionalmente aos alimentos para os animais, que tenham ou não valor nutritivo, e que afetem ou melhorem as características dos alimentos ou dos produtos destinados à alimentação dos animais; Acrescentado pelo Decreto n° 44.881/2007 (DOE de 05.02.2007), efeitos a partir de 01/08/2006.

e) premix ou núcleo - a mistura de aditivos para produtos destinados à alimentação animal ou a mistura de um ou mais destes aditivos com matérias-primas usadas como excipientes que não se destinam à alimentação direta dos animais.Acrescentado pelo Decreto n° 44.881/2007 (DOE de 05.02.2007), efeitos a partir de 01.08.2006.

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo aplica-se, ainda, à ração animal, preparada em estabelecimento produtor, na transferência a estabelecimento produtor do mesmo titular ou na remessa a outro estabelecimento produtor em relação ao qual o titular remetente mantiver contrato de produção integrada.

1 - as mercadorias estejam registradas no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o numero de registro seja indicado no documento fiscal, quando exigido o registro pelo referido Ministério; Alterado pelo Decreto n° 48.130/2011 (DOE de 01.07.2011), efeitos a partir de 01.07.2011 Redação Anterior

**NOTA** - Ficam convalidadas, no período de 16 de dezembro de 2010 a 31 de maio de 2011, s operações com as mercadorias descritas no "caput" desta alínea que tenham ocorrido sem a indicação, no documento fiscal, do registro no referido órgão.

2 - haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando a mercadoria;

3 - as mercadorias se destinem exclusivamente ao uso na pecuária;

d) calcário e gesso, destinados ao uso exclusivo na agricultura, como corretivo ou recuperador do solo;

**NOTA ECONET**: Verificar IN n° 045/98 - I - III - 3.0 - Aplicação

e) sementes certificadas ou fiscalizadas destinadas à semeadura, desde que produzidas sob controle de entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as importadas, atendidas as disposições da Lei n° 6.507, de 19/12/77, regulamentada pelo Decreto n° 81.771, de 07/06/78, e as exigências estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura e do Abastecimento ou por outros órgãos e entidades da Administração Federal, dos Estados e do Distrito Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério; Alterado pelo Decreto n° 44.299/2006 (DOE 21.02/2006) -, efeitos a partir de 19.10.2004 Redação Anterior

**NOTA** - Esta redução de base de cálculo não prevalecerá se a semente não satisfizer aos padrões estabelecidos para a unidade da Federação de destino pelo órgão competente ou, ainda que atenda ao padrão, tenha a semente outro destino que não seja a semeadura. Alterado pelo Decreto n° 44.299/2006. (DOE 21.02.2006) -, efeitos a partir de 19.10.2004 Redação Anterior

a) o campo de produção seja registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou em órgão por ele delegado; Alterado pelo Decreto n° 44.709/2006 (DOE de 31.10.2006), efeitos a partir de 22.07.2005. Redação Anterior

b) o destinatário seja beneficiador de sementes registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou em órgão por ele delegado; Alterado pelo Decreto n° 44.709/2006 (DOE de 31.10.2006), efeitos a partir de 22.07.2005. Redação Anterior

c) a produção de cada campo não exceda à quantidade estimada, por ocasião do seu registro, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou por órgão por ele delegado; Alterado pelo Decreto n° 44.709/2006 (DOE de 31.10.2006), efeitos a partir de 22.07.2005. Redação Anterior

d) as sementes satisfaçam os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Alterado pelo Decreto n° 44.709/2006 (DOE de 31.10.2006), efeitos a partir de 22.07.2005. Redação Anterior

e) as sementes não tenham outro destino que não seja a semeadura. Alterado pelo Decreto n° 44.709/2006 (DOE de 31.10.2006), efeitos a partir de 22.07.2005. Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Verificar IN n° 045/98 - I - III - 4.0 - Exclusão do Benefício

f) alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue e de víscera, calcário calcítico, caroço de algodão, farelos e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, de amendoim, de linhaça, de mamona, de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de uva e de polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras e de produtos vegetais, feno, óleos de aves, resíduos de óleo e gordura de origem animal ou vegetal, descartados por empresas do ramo alimentício, e outros resíduos industriais, destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal; Alterado pelo Decreto n° 53.029/2016 (DOE de 17.05.2016), efeitos a partir de 01.06.2016 Redação Anterior

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo somente se aplica quando a mercadoria for destinada a produtor, cooperativa de produtores, indústria de ração animal ou órgão estadual de fomento e desenvolvimento agropecuário. Renomeado pelo Decreto n° 48.791/2012 (DOE de 12.01.2012), efeitos a partir de 09.01.2012 Redação Anterior

**NOTA 02** - Ficam convalidadas, ate 8 de Janeiro de 2012, as saídas de silagens de forrageiras e de produtos vegetais realizadas com redução da base de calculo do imposto, nos termos do disposto neste inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 48.791/2012 (DOE de 12.01.2012), efeitos a partir de 09.01.2012

g) esterco animal;

h) mudas de plantas;

**NOTA 01** - Entende-se como muda de planta aquela destinada ao uso na agricultura que tenha sido retirada de viveiro para posterior plantação definitiva, mesmo que tenha a finalidade puramente ornamental. Acrescentado pelo Decreto n° 38.008/1997 (DOE de 12/12/1997), efeitos a partir de 01.12.1997

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo não alcança as saídas de plantas ornamentais em qualquer tipo de vaso. Acrescentado pelo Decreto n° 38.008/1997 (DOE de 12/12/1997), efeitos a partir de 01.12.1997

i) sêmen congelado ou resfriado e embriões, exceto os de bovino, ovos férteis, girinos, alevinos e pintos de um dia; Alterado pelo Decreto 40.077/2000. (DOE08.05.2000) -, efeitos a partir de 24.04.2000 Redação Anterior

j) enzimas preparadas para decomposição de matéria orgânica animal, classificadas no código 3507.90.4 da NBM/SH-NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 38.008/1997 (DOE de 12/12/1997), efeitos a partir de 01.12.1997 Redação Anterior

l) gipsita britada destinada ao uso na agropecuária ou à fabricação de sal mineralizado; Acrescentado pelo Decreto n° 41.984/2002 (DOE de 28.11.2002), efeitos a partir de 14.10.2002.

m) casca de coco triturada para uso na agricultura; Acrescentado pelo Decreto n° 42.261/2003 (DOE de 27.05.2003) , efeitos a partir de 01.05.2003.

n) vermiculita para uso como condicionador e ativador de solo; Acrescentado pelo Decreto n° 42.894/2004 (DOE de 09.02.2004) , efeitos a partir de 03.11.2003.

o) extrato pirolenhoso decantado, piro alho, silício líquido piro alho e bio bire plus, para uso na agropecuária; Acrescentado pelo Decreto n° 46.124/2009 , efeitos a partir de 01.01.2009.

p) óleo, extrato seco e torta de Nim (Azadirachta indica A. Juss); Acrescentada pelo Decreto n° 46.624/2009 (DOE de 25.09.2009), efeitos a partir de 25.09.2009

q) condicionadores de solo e substratos para plantas, desde que os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que o número do registro seja indicado no documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 47.824/2011 (DOE de 11.02.2011), efeitos a partir de 01.03.2011

r) torta de filtro e bagaço de cana, cascas e serragem de pinus e eucalipto, turfa, torta de oleaginosas, resíduo da industria de celulose (dregs e grits), ossos de bovino autoclavado, borra de carnaúba, cinzas, resíduos agroindustriais orgânicos, destinados para uso exclusivo como matéria prima na fabricação de insumos para a agricultura; Acrescentado pelo Decreto n° 48.249/2011 (DOE de 16.08.2011), efeitos a partir de 01.10.2011

X - 70% (setenta por cento), no período de 1° de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2027, nas saídas interestaduais das seguintes mercadorias: Alterado pelo Decreto n° 58.404/2025 (DOE de 14.10.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

**NOTA** - Ver hipótese de isenção, art. 9°, IX. Alterado pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

a) farelos e tortas de soja e de canola, cascas e farelos de cascas de soja e de canola, sojas desativadas e seus farelos, quando destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal; Alterada pelo Decreto n° 48.249/2011 (DOE de 16.08.2011), efeitos a partir de 01.10.2011 Redação Anterior

b) milho, quando destinado a produtor, a cooperativa de produtores, a industria de ração animal ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado; Alterado pelo Decreto n° 48.791/2012 (DOE de 12.01.2012), efeitos a partir de 09.01.2012 Redação Anterior

c) Revogado pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Verificar IN n° 045/98 - I - III - 3.0 - Aplicação

d) aveia e farelo de aveia, destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal; Acrescentado pelo Decreto n° 44.737/2006. (DOE 21/11/2006 , efeitos a partir de 09/01/2006.

XI - Revogado pelo Decreto n° 45.364/2007, efeitos a partir de 01/03/2008. Redação Anterior

XII - nas seguintes operações com máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos ou materiais, ou seus respectivos acessórios, sobressalentes ou ferramentas, destinados a integrar o ativo permanente de empresa industrial que os tenha adquirido com amparo em programa especial de exportação (Programa BEFIEX), aprovado até 31/12/89:

**NOTA 01** - Ver: hipótese de isenção, art. 9°, XXXV; e benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, V.

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo obedecerá ainda ao seguinte:

a) na hipótese de importação, somente prevalecerá se a mercadoria adquirida não puder ser importada com isenção do Imposto de Importação e destine-se ao uso exclusivo na atividade produtiva realizada pelo estabelecimento importador; Alterado pelo Decreto n° 39.646/1999 (DOE de 30.07.1999), efeitos a partir de 07.01.1999 Redação Anterior

b) nas operações de saídas, fica condicionada a que o fornecedor das mercadorias mantenha em seu estabelecimento, para apresentação à Fiscalização de Tributos Estaduais, quando exigido, comprovação de que a operação foi amparada pelo Programa BEFIEX.

a) recebimentos pelo estabelecimento importador, na mesma proporção da redução do Imposto de Importação;

b) saídas, na mesma proporção em que seria diminuído o Imposto de Importação, caso a mercadoria fosse importada;

XIII - nas saídas, no período de 1° de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2026, de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, relacionados no Apêndice X: Alterado pelo Decreto n° 58.742/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver: no art. 9°, § 1°, isenção para o diferencial de alíquota na entrada, proveniente de outra unidade da Federação, de máquinas industriais relacionadas no Apêndice X; e benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, VIII. Alterado pelo Decreto n° 57.367/2023 (DOE de 16.12.2023), efeitos a partir de 01.05.2024 Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo não se aplica às operações abrangidas pelo diferimento parcial do pagamento do imposto, previsto no Livro III, art. 1°-A, VI, e Apêndice II, Seção IV, Subseção VI, item I. Alterado pelo Decreto n° 52.938/2016 (DOE de 10.03.2016), efeitos a partir de 01.03.2016 Redação Anterior

**NOTA 03** - Para efeitos do disposto neste inciso, considera-se industrial a máquina, o aparelho ou o equipamento referido no Apêndice X, por coincidência da discriminação e da classificação na NBM/SH-NCM, exceto nas operações destinadas diretamente a consumidor final para uso doméstico. Alterado pelo Decreto n° 58.547/2025 (DOE de 26.12.2025), efeitos a partir de 26.12.2025 Redação Anterior

a) valor que resulte em carga tributária equivalente a 5,14% (cinco inteiros e quatorze centésimos por cento), nas saídas interestaduais sujeitas à alíquota de 7% (sete por cento); Alterado pelo Decreto n° 52.850/2016 (DOE de 05.01.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

b) valor que resulte em carga tributária equivalente a 8,8% (oito inteiros e oito décimos por cento), nas saídas interestaduais sujeitas à alíquota de 12% (doze por cento) e nas saídas internas; Alterado pelo Decreto n° 52.850/2016 (DOE de 05.01.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

c) Excluído pelo Decreto n° 52.850/2016 (DOE de 05.01.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

d) Excluído pelo Decreto n° 52.850/2016 (DOE de 05.01.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

XIV - nas saídas, no período de 1° de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2026, de máquinas e implementos agrícolas, relacionados no Apêndice XI: Alterado pelo Decreto n° 58.742/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver, no art. 9°, § 1°, isenção para o diferencial de alíquota na entrada, proveniente de outra unidade da Federação, de máquinas agrícolas relacionadas no Apêndice XI; ver, ainda, benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, VIII. Alterado pelo Decreto n° 57.367/2023 (DOE de 16.12.2023), efeitos a partir de 01.05.2024 Redação Anterior

**NOTA 02** - Ficam convalidadas as operações realizadas de acordo com o disposto neste inciso, no período de 22 de julho de 2004 a 7 de janeiro de 2007, com as mercadorias descritas no item 22 do Apêndice XI. Acrescentado pelo Decreto n° 45.114/2007 (DOE 27.06.2007), efeitos a partir de 20.06.2007

a) valor que resulte em carga tributária equivalente a 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento), nas saídas interestaduais sujeitas à alíquota de 7% (sete por cento);

b) valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), nas saídas interestaduais sujeitas à alíquota de 12% (doze por cento);

c) valor que resulte em carga tributária equivalente a 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento), nas saídas internas; Alterado pelo Decreto n° 38.248/1998, efeitos a partir de 01.01.1998 Redação Anterior

XV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 4% (quatro por cento), no período de 14 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2026, nas saídas e na importação do exterior de aeronaves, peças, acessórios e outros produtos relacionados no Apêndice XII; Alterado pelo Decreto n° 58.740/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA 01 -** Esta redução de base de cálculo somente se aplica: Alterado pelo Decreto n° 52.458/2015 (DOE de 10.07.2015), efeitos a partir de 14.05.2015 Redação Anterior

a) às empresas nacionais da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, às importadoras de material aeroespacial, às oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, relacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no CNPJ e no CGC/TE; Alterado pelo Decreto n° 54.609/2019 (DOE de 30.04.2019), efeitos a partir de 17.10.2018 Redação Anterior

b) e ainda, quando se tratar dos produtos constantes no Apêndice XII, itens IX a XI, se os produtos se destinem a:

1 - empresa nacional da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais ou estabelecimento da rede de comercialização de produtos aeroespaciais;

2 - empresa de transporte ou de serviços aéreos, aeroclubes e escolas de aviação civil, identificados pelo registro na Agência Nacional de Aviação Civil;

3 - oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, identificadas pelo registro na Agência Nacional de Aviação Civil;

4 - proprietários ou arrendatários de aeronaves identificados como tais pela anotação da respectiva matrícula e prefixo no documento fiscal.

**NOTA 02 -** A fruição deste benefício, em relação às empresas indicadas em Ato do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, fica condicionada à publicação de Ato COTEPE/ICMS, precedida de manifestação das unidades federadas envolvidas, conforme previsto no Conv. ICMS 75/91, cláusula primeira-B, § 1°. Alterado pelo Decreto n° 56.554/2022 (DOE de 21.06.2022), efeitos a partir de 21.06.2022 Redação Anterior

**NOTA 03 -** A empresa interessada em constar da relação de candidatas ao benefício previsto neste inciso, elaborada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão. Alterado pelo Decreto n° 52.458/2015 (DOE de 10.07.2015), efeitos a partir de 14.05.2015 Redação Anterior

XVI - os percentuais a seguir indicados, no período de 1° de janeiro de 2001 a 31 de março de 2021, nas saídas internas de: Alterado pelo Decreto n° 55.692/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver: beneficio do não estorno do crédito fiscal, art. 35, XVI; e vedação de utilização desta redução de base de cálculo, art. 32, VIII, CXVI e CLXVII; Alterado pelo Decreto n° 53.393/2017 (DOE de 11.01.2017), efeitos a partir de 11.01.2017 Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução da base de cálculo não se aplica às saídas de terminais portáteis de telefonia celular. Alterado pelo Decreto n° 45.423/2007 (DOE de 27.12.2007), efeitos a partir de 26.12.2007. Redação Anterior

**NOTA 03** - Relativamente à nota 02, ver inciso XLI. Alterado pelo Decreto n° 45.707/2008 (DOE de 12.06.2008), efeitos a partir de 11.06.2008 Redação Anterior

a) produtos acabados de informática e automação produzidos de acordo com processo produtivo básico conforme legislação federal: Alterado pelo Decreto n° 40.581/2001 (DOE de 09.01.2001), efeitos a partir de 01.01.2001 Redação Anterior

**Nota ECONET:** a Lei Federal n° 13.969/2019 alterou o artigo 4° da Lei Federal n° 8.248/1991, revogando a previsão de redução do IPI para operações com produtos de informática e automação (Processo Produtivo Básico - PPB). Desta forma, uma vez que a redução da base de cálculo do ICMS está condicionada à redução do IPI, torna-se inviável sua utilização, a partir de 01.04.2020.

**NOTA 01** - Os contribuintes que utilizarem esta redução da base de cálculo deverão: Acrescentado pelo Decreto n° 38.143/1998 (DOE de 21.12.1998), efeitos a partir de 18.12.1998

a) indicar no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" da Nota Fiscal ou, quando se tratar de operação de saída a varejo, no Cupom Fiscal ou na Nota Fiscal de Venda a Consumidor emitida por ECF, relativa à comercialização da mercadoria: Alterado pelo Decreto n° 38.143/1998 (DOE 18/12/1998). Redação Anterior

1 - tratando-se da indústria fabricante do produto, o número e a data de validade do ato pelo qual foi concedida a redução do IPI; Alterado pelo Decreto n° 40.614/2001 (DOE de 05.02.2001), efeitos a partir de 01.01.2001. Redação Anterior

2 - tratando-se dos demais contribuintes, além da indicação referida no número anterior, a identificação do fabricante e o número da Nota Fiscal relativa à aquisição original da indústria, ainda que a operação seja realizada entre comerciantes; Alterado pelo Decreto n° 39.138/1998. (DOE 18/12/1998). Redação Anterior

b) conservar cópia reprográfica do ato pelo qual foi concedida a redução do IPI, pelo prazo de cinco exercícios completos, para apresentação à Fiscalização de Tributos Estaduais, quando exigido. Alterado pelo Decreto n° 40.614/2001. (DOE 05/02/2001), efeitos a partir de 01/01/2001. Redação Anterior

**NOTA 02** - Cada estabelecimento adquirente da mercadoria deve exigir do seu fornecedor: Acrescentado pelo Decreto n° 38.143/1998 (DOE de 21.12.1998), efeitos a partir de 18.12.1998

a) que a Nota Fiscal de aquisição das mercadorias contenha as indicações referidas na nota 01, "a"; Acrescentado pelo Decreto n° 38.143/1998 (DOE de 21.12.1998), efeitos a partir de 18.12.1998

b) cópia reprográfica do ato referido na nota 01, "b". Acrescentado pelo Decreto n° 38.143/1998 (DOE de 21.12.1998), efeitos a partir de 18.12.1998

**NOTA 03** - O disposto nesta alínea não se aplica às operações promovidas por estabelecimento atacadista ou varejista, hipótese em que a base de cálculo será determinada de forma que a carga tributária na operação de saída seja equivalente a 12% (doze por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 50.001/2012 (DOE de 31.12.2012), efeitos a partir de 01.01.2013

1 - 38,889% (trinta e oito inteiros e oitocentos e oitenta e nove milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 18%; Acrescentado pelo Decreto n° 38.143/1998 (DOE de 21.12.1998), efeitos a partir de 18.12.1998

2 - 53,847 % (cinqüenta e três inteiros e oitocentos e quarenta e sete milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 13%; Acrescentado pelo Decreto n° 38.143/1998 (DOE de 21.12.1998), efeitos a partir de 18.12.1998 Redação Anterior

3 - 41,177% (quarenta e um inteiros e cento e setenta e sete milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 17%; Acrescentado pelo Decreto n° 38.981/1998. (DOE de 28.10.1998)., efeitos a partir de 27.10.1998

4 - 58,334% (cinqüenta e oito inteiros e trezentos e trinta e quatro milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12%; Acrescentado pelo Decreto n° 38.981/1998. (DOE de 28.10.1998)., efeitos a partir de 27.10.1998

5 - 40% (quarenta por cento), quando a alíquota aplicável for 17,5%; Acrescentado pelo Decreto n° 55.692/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

b) produtos relacionados no Apêndice XIII, desde que a operação não seja beneficiada com a redução de base de cálculo referida nos números 1 e 3 da alínea anterior: Acrescentado pelo Decreto n° 38.981/1998. (DOE de 28.10.1998)., efeitos a partir de 27.10.1998. Redação Anterior

1 - 66,667% (sessenta e seis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 18%; Acrescentado pelo Decreto n° 38.981/1998. (DOE de 28.10.1998)., efeitos a partir de 27.10.1998.

2 - 70,589% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e nove milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 17%; Acrescentado pelo Decreto n° 38.981/1998. (DOE de 28.10.1998)., efeitos a partir de 27.10.1998.

3 - 68,572% (sessenta e oito inteiros e quinhentos e setenta e dois milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 17,5%;" Acrescentado pelo Decreto n° 55.692/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

XVII - 70,588% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e oito milésimos por cento), no período de 1° de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2026, nas operações internas, quando a alíquota aplicável for 17% (dezessete por cento), com ferros e aços não-planos, classificados nos códigos da NBM/SH-NCM a seguir indicados: Alterado pelo Decreto n° 58.740/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Alterado pelo Decreto n° 45.348/2007 (DOE de 27.11.2007)., efeitos a partir de 26.11.2007 Redação Anterior

| | DESCRIÇÃO | NBM/SH-NCM |
|---|---|---|
| a) | FIO-MÁQUINA DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS<br><br>Dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem.....<br><br>De aços para tornear, de seção circular..... | 7213.10.00<br><br>7213.20.00 |
| b) | BARRAS DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS, SIMPLESMENTE FORJADAS, LAMINADAS, ESTIRADAS OU EXTRUDADAS, A QUENTE, INCLUÍDAS AS QUE TENHAM SIDO SUBMETIDAS A TORÇÃO APÓS A LAMINAGEM<br><br>Dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem, de menos de 0,6% de carbono.....<br><br>Outras, contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono:<br><br>De seção circular.....<br><br>Outras, exceto de seção hexagonal..... | 7214.20.00<br><br>7214.99.10<br><br>7214.99.90 e 7214.91.00 |
| c) | PERFIS DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS<br><br>Perfis em L, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm.....<br><br>Perfis em U, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm.....<br><br>Perfis em I, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm..... | 7216.21.00<br><br>7216.31.00<br><br>7216.32.00" |

XVIII - os percentuais a seguir indicados, a partir de 10 de julho de 1998, nas saídas internas das seguintes mercadorias: Alterado pelo Decreto n° 42.564/2003 - (DOE de 30/09/2003), efeitos a partir de 29.09.2003 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA -** Revogada pelo Decreto n° 38.762/1998 (DOE de 06.08.1998), efeitos a partir de 05.08.1998 Redação Anterior

a) telhas cuja matéria-prima predominante seja a argila ou o barro, excluídas as refratárias:Alterado pelo Decreto n° 50.670/2013 (DOE de 24.09.2013), efeitos a partir de 01.09.2013 Redação Anterior

1 - 53,847% (cinqüenta e três inteiros e oitocentos e quarenta e sete milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 13% (treze por cento); Alterado pelo Decreto n° 38668/1998 (DOE de 10.07.1998), efeitos a partir de 09.07.1998

2 - 58,333% (cinqüenta e oito inteiros e trezentos e trinta e três milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento); Alterado pelo Decreto n° 38668/1998 (DOE de 10.07.1998), efeitos a partir de 09.07.1998

b) tubos e manilhas, cuja matéria-prima predominante seja a argila ou o barro, tijoleiras (peças ocas para tetos e pavimentos) e tapa-vigas (complementos da tijoleira) de cerâmica não esmaltada nem vitrificada, classificados no código 6904.90.00 da NBM/SH-NCM, e telhas de concreto classificadas na subposição 6810.1 da NBM/SH-NCM: Alterado pelo Decreto n° 50.670/2013 (DOE de 24.09.2013), efeitos a partir de 01.09.2013 Redação Anterior

1 - 38,889 (trinta e oito inteiros e oitocentos e oitenta e nove milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 18% (dezoito por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 38668/1998 (DOE de 10.07.1998), efeitos a partir de 09.07.1998

2 - 41,176% (quarenta e um inteiros e cento e setenta e seis milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 17% (dezessete por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 38668/1998 (DOE de 10.07.1998), efeitos a partir de 09.07.1998

3 - 58,333% (cinquenta e oito inteiros e trezentos e trinta e três milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 52.257/2015 (DOE de 12.02.2015), efeitos a partir de 31.12.2014

4 - 40% (quarenta por cento), quando a alíquota aplicável for 17,5%; Acrescentado pelo Decreto n° 55.692/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

c) Excluída a alínea C pelo Decreto n° 38668/1998 (DOE de 10.07.1998), efeitos a partir de 09.07.1998 Redação Anterior

XIX - Revogado pelo Decreto nº 51.378/2014 (DOE de 16.04.2014), efeitos a partir de 16.04.2014 Redação Anterior

XX - 66,667% (sessenta e seis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento), no período de 1° de setembro de 1997 a 30 de abril de 2000, nas importações do exterior de trilho de peso linear superior ou igual a 25 kg/m e inferior ou igual a 57 kg/m, classificado no código 7302.10.10 da NBM/SH-NCM, realizada pela Ferrovia Sul-Atlântico S.A., para ser empregado na modernização da malha ferroviária de concessão da referida empresa; Alterado pelo Decreto nº 39.532/1999 (DOE de 19.05.1999), efeitos a partir de 18.05.1999 Redação Anterior

XXI - valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% (doze por cento), a partir de 1° de janeiro de 2026, nas saídas internas e nas importações do exterior, de chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 e para caminhões, classificados, respectivamente, nos códigos 8706.00.10 e 8706.00.90 da NBM/SH-NCM; Alterado pelo Decreto nº 58.451/2025 (DOE de 17.11.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

**NOTA** - Ver benefício do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, X.

XXII - Revogado pelo Decreto nº 48.495/2011 (DOE de 01.11.2011), efeitos a partir de 01.11.2011 Redação Anterior

**NOTA 01** - Revogado pelo Decreto nº 48.495/2011 (DOE de 01.11.2011), efeitos a partir de 01.11.2011 Redação Anterior

**NOTA 02** - Revogado Alterado pelo Decreto nº 39.341/1999 (DOE de 18.03.1999), efeitos a partir de 17.03.1999 Redação Anterior

XXIII - 75% (setenta e cinco por cento), até 31 de janeiro de 2000, nas saídas interestaduais de farinha de trigo, quando a alíquota aplicável for 12%; Alterado pelo Decreto nº 39.904/1999 Redação Anterior

XXIV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de janeiro de 2016, nas saídas internas de blocos e tijolos de concreto para construção, classificados no código 6810.11.00 da NBM/SH-NCM; Alterado pelo Decreto nº 52.836/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto nº 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

XXV - Revogado pelo Decreto nº 58.451/2025 (DOE de 17.11.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto nº 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA 01 -** Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, X. Acrescentado pelo Decreto nº 39.708/1999 (DOE 08/09/1999), efeitos a partir de 06/08/1999.

**NOTA 02 -** Esta redução de base de cálculo fica condicionada, em relação às operações sujeitas ao regime de substituição tributária, ao previsto no Livro III, art. 123, parágrafo único. Alterado pelo Decreto nº 56.215/2021 (DOE de 30.11.2021 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

**NOTA 03** - Revogado pelo Decreto nº 56.215/2021 (DOE de 30.11.2021 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

XXVI - Revogado pelo Decreto nº 48.495/2011 (DOE de 01.11.2011), efeitos a partir de 01.11.2011 Redação Anterior

XXVII - o percentual correspondente ao aplicado pela União, nos recebimentos, pelo importador, de bens, para utilização econômica, importados do exterior sob o amparo do Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária, previsto na legislação federal específica, de forma que a carga tributária resultante seja equivalente à cobrança proporcional dos tributos federais incidentes na importação; Alterado pelo Decreto nº 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver hipótese de isenção, art. 9°, CI. Alterado pelo Decreto nº 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025 Redação Anterior

**NOTA 02** - O inadimplemento das condições: Alterado pelo Decreto nº 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025 Redação Anterior

a) previstas neste inciso tornará exigível o imposto, com os acréscimos legais; Acrescentado pelo Decreto nº 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025

b) do Regime Aduaneiro de Admissão Temporária, na forma da legislação federal, tornará exigível o imposto com os acréscimos legais, calculados a partir da data do desembaraço da declaração da respectiva admissão. Acrescentado pelo Decreto nº 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025

**NOTA 03** - Havendo despacho para consumo: Alterado pelo Decreto nº 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025 Redação Anterior

a) pelo próprio beneficiário do regime, hipótese em que há a extinção do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, o ICMS devido será calculado com base nos valores constantes da declaração de importação de admissão temporária original, deduzido o montante de ICMS por ele já pago, devendo o saldo remanescente ser recolhido com acréscimo de juros moratórios, nos termos previstos no art. 69 da Lei n° 6.537, de 27 de fevereiro de 1973; Acrescentado pelo Decreto n° 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025

b) no caso de nacionalização por terceiro, o ICMS devido será de responsabilidade de quem promoveu o despacho para consumo e será cobrado integralmente com base nos valores constantes da declaração de importação de nacionalização. Acrescentado pelo Decreto n° 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025

**NOTA 04** - O disposto neste inciso não se aplica: Alterado pelo Decreto n° 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025 Redação Anterior

a) às operações com bens abrangidos pelo Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural - REPETRO, disciplinado no Livro IV, Título I, Capítulo XI, do Decreto Federal n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009; Acrescentado pelo Decreto n° 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025

b) às operações de importação de bens destinados às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural disciplinadas pelo Convênio ICMS n° 3, de 16 de janeiro de 2018. Acrescentado pelo Decreto n° 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025

**NOTA 05** - Quando, durante a vigência do regime de admissão temporária, houver substituição do beneficiário original, na forma da legislação aduaneira federal, o novo beneficiário assumirá total responsabilidade pelo cumprimento das condições do regime. Alterado pelo Decreto n° 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025 Redação Anterior

**NOTA 06** - Ressalvados os casos previstos em legislação, o tratamento tributário previsto neste inciso somente se aplica nos casos de bens oriundos fisicamente do exterior que permaneçam no país durante prazo fixado, com suspensão parcial do pagamento de tributos federais incidentes na importação. Acrescentado pelo Decreto n° 58.390/2025 (DOE de 06.10.2025), efeitos a partir de 06.10.2025

XXVIII - os percentuais a seguir indicados nos recebimentos decorrentes de importação do exterior de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas respectivas partes, peças e acessórios, todos sem similar produzido no país, por empresa jornalística ou editora de livros, para emprego exclusivo no processo de industrialização de livros, de jornais ou de periódicos, ou por empresa de radiodifusão, para emprego exclusivo na geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição ou ampliação de sinais de comunicação: Acrescentado pelo Decreto n° 40.548/2000 (DOE de 29/12/2000), efeitos a partir de 28.12.2000

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo somente alcança as empresas cuja atividade preponderante seja a prestação de serviço de radiodifusão ou a industrialização de livros, jornal ou periódico. Acrescentado pelo Decreto n° 40.548/2000 (DOE de 29/12/2000), efeitos a partir de 28.12.2000

**NOTA 02** - A inexistência de produto similar produzido no país será atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos, com abrangência em todo o território nacional.Acrescentado pelo Decreto n° 40.548/2000 (DOE de 29/12/2000), efeitos a partir de 28.12.2000

**NOTA 03** - A base de cálculo prevista nas alíneas "b" e "c" deste inciso ficará reduzida a zero na hipótese de as empresas referidas no "caput" apresentarem receita bruta igual ou inferior ao triplo do limite previsto para a inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei Federal n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, observada a proporcionalidade no caso de início de atividade. Acrescentado pelo Decreto n° 40.548/2000 (DOE de 29/12/2000), efeitos a partir de 28.12.2000

a) zero, no período de 1° a 31 de dezembro de 2000; Acrescentado pelo Decreto n° 40.548/2000 (DOE de 29/12/2000), efeitos a partir de 28.12.2000

b) 20% (vinte por cento), no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2001;Acrescentado pelo Decreto n° 40.548/2000 (DOE de 29/12/2000), efeitos a partir de 28.12.2000

c) 40% (quarenta por cento), no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2002. Acrescentado pelo Decreto n° 40.548/2000 (DOE de 29/12/2000), efeitos a partir de 28.12.2000

XXIX - nas saídas interestaduais, no período de 31 de julho de 2006 a 31 de dezembro de 2026, destinadas a contribuintes, promovidas por estabelecimento industrializador ou importador: Alterado pelo Decreto n° 58.944/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026 Redação Anterior

**NOTA 01** - O disposto neste inciso não se aplica: Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006. Redação Anterior

a) às operações realizadas com os produtos classificados na NBM/SH-NCM na posição 3003, exceto no código 3003.90.56, nas subposições 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,

3005.10.10 e 3006.60.00, e na posição 3004, exceto no código 3004.90.46, quando o estabelecimento industrializador ou importador dos mesmos tenha firmado com a União compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6° do art. 5° da Lei Federal n° 7.347, de 24/07/85, ou tenha preenchido os requisitos constantes da Lei Federal n° 10.213, de 27/03/01; Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006. Redação Anterior

b) quando ocorrer a exclusão de produtos da incidência das contribuições previstas no inciso I do "caput" do art. 1° da Lei Federal n° 10.147, de 21/12/00, na forma do § 2° desse mesmo artigo. Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006 Redação Anterior

**NOTA 02 -** A Nota Fiscal que documentar as operações previstas neste inciso deverá conter, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações: Alterado pelo Decreto n° 44.881/2007 (DOE de 05/02/2007), efeitos a partir de 31/07/2006

a) a identificação dos produtos pela respectiva classificação na NBM/SH-NCM e, em relação aos medicamentos, a indicação, também, do número do lote de fabricação; Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006 Redação Anterior

b) no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES": Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006 Redação Anterior

1 - existindo o regime especial de que trata o art. 3° da Lei Federal n° 10.147/00, o número do referido regime; Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006 Redação Anterior

2 - tendo sido preenchidos os requisitos constantes da Lei Federal n° 10.213/01, a expressão "O remetente preenche os requisitos constantes da Lei Federal n° 10.213/01". Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006 Redação Anterior

3 - nos demais casos, a expressão "Base de cálculo com dedução do PIS COF1NS - Conv. ICMS 36706" e, ainda; Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006 Redação Anterior

4 - na hipótese prevista no Livro II, art. 29, VII, "a", 7, as expressões indicadas na nota daquele dispositivo. Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006 Redação Anterior

**NOTA 03** - Ver beneficio do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Alterada pelo Decreto 44.881, de 01.02.2007. (DOE 05.02.2007) -, efeitos a partir de 31.07.2006 Redação Anterior

**NOTA 04 -** Ficam convalidados, no período de 1° de janeiro a 29 de abril de 2013, os procedimentos adotados em conformidade com o disposto nas alíneas "a", 3, e "b", 3. Acrescentado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.05.2013), efeitos a partir de 30.04.2013

a) de produtos farmacêuticos classificados na NBM/SH-NCM nas posições 3001, 3003, exceto no código 3003.90.56, 3004, exceto no código 3004.90.46, nas subposições 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: Alterado pelo Decreto n° 44.881/2007 (DOE de 05/02/2007), efeitos a partir de 31.07.2006

1 - 90,66% (noventa inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 7% (sete por cento); Alterado pelo Decreto n° 44.881/2007 (DOE de 05/02/2007), efeitos a partir de 31.07.2006

2 - 90,10% (noventa inteiros e dez centésimos por cento), quando a aliquota aplicável for 12% (doze por cento); Alterado pelo Decreto n° 44.881/2007 (DOE de 05/02/2007), efeitos a partir de 31.07.2006

3 - 90,96% (noventa inteiros e noventa e seis centésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 4% (quatro por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.05.2013), efeitos a partir de 30.04.2013

b) de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados da NBM/SH-NCM nas posições 3303 a 3307 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00: Alterado pelo Decreto n° 44.881/2007 (DOE de 05.02.2007), efeitos a partir de 31.07.2006

1 - 90,10% (noventa inteiros e dez centésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 7% (sete por cento); Alterado pelo Decreto N° 46.623/2009 (DOE de 25.09.2009), efeitos a partir de 25.09.2009 Redação Anterior

2 - 89,51% (oitenta e nove inteiros e cinqüenta e um centésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento); Alterado pelo Decreto N° 46.623/2009 (DOE de 25.09.2009), efeitos a partir de 25.09.2009 Redação Anterior

3 - 90,41% (noventa inteiros e quarenta e um centésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 4% (quatro por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.05.2013), efeitos a partir de 30.04.2013

XXX - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de junho de 2024, nas saídas internas de embalagens, produzidas neste Estado, para as mercadorias que venham a sair com a redução de base de cálculo de que trata o art. 23, LXIX, e para as mercadorias que compõem a cesta básica de alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, relacionadas no Apêndice IV; Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

**Nota ECONET:** a Instrução Normativa RE n° 14/2026 conceitua a embalagem de que trata esse inciso.

**NOTA 01** - Ver benefício do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo não se aplica as operações abrangidas pelo diferimento parcial do pagamento do imposto, previsto no Livro III, art. 1°-A, VI e XXVII, e Apêndice II, Seção IV, Subseção VI, item II. Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

**NOTA 03 -** Revogado pelo Decreto n° 57.366/2023 (DOE de 16.12.2023), efeitos a partir de 01.05.2024. Redação Anterior

**Nota ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

XXXI - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de janeiro de 2016, nas saídas de mel puro destinadas a consumidor final, promovidas por produtor; Alterado pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA -** Em substituição ao disposto no "caput", o produtor poderá aplicar o percentual de 7% (sete por cento) sobre a base de cálculo integral respectiva. Acrescentado pelo Decreto n° 41.845/2002 (DOE de 24.09.2002), efeitos a partir de 23.09.2002

XXXII - os percentuais a seguir indicados, no período de 5 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2026, nas saídas interestaduais promovidas por estabelecimento fabricante ou importador das seguintes mercadorias, em que a receita bruta decorrente da venda dessas mercadorias esteja sujeita ao pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS nos termos da Lei Federal n° 10.485, de 3 de julho de 2002: Alterado pelo Decreto n° 58.740/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA 01 -** Ver benefício do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003)Efeitos a partir de 11/11/2002

**NOTA 02 -** Ficam convalidados os procedimentos adotados de acordo com o disposto neste inciso no período de 1° a 11 de novembro de 2002.Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

**NOTA 03 -** Esta redução de base de cálculo somente se aplica enquanto a Lei Federal n° 10.485, de 03.07.2002, estiver em vigor. Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

**NOTA 04 -** O disposto neste inciso não se aplica às: Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

a) transferências para outro estabelecimento do fabricante ou importador; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

b) saídas com destino à industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

c) remessas em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento remetente; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

d) operações de venda ou faturamento direto ao consumidor. Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

**NOTA 05 -** A Nota Fiscal que documentar as operações previstas neste inciso deverá conter, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações:Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

a) a identificação das mercadorias pela respectiva classificação na NBM/SH-NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

b) no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES", a expressão "Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do Conv. ICMS 133/02. Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

**NOTA 06 -** Revogado pelo Decreto n° 44.967/2007 (DOE de 22.03.2007), efeitos a partir de 31.10.2006 Redação Anterior

**NOTA 07** - Ficam convalidados, no período de 1° de janeiro a 29 de abril de 2013, os procedimentos adotados em conformidade com o disposto nas alíneas "a", 3, "b", 3, e "c", 3. Acrescentado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.05.2013), efeitos a partir de 30.04.2013

**NOTA 08** - Esta redução de base de cálculo fica condicionada a que as alíquotas das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS estejam reduzidas a 0% (zero por cento) relativamente à receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista com a venda das mercadorias referidas nas alíneas deste inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 57.079/2023 (DOE de 28.06.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 05.05.2023

**NOTA 09** - Ficam convalidados os procedimentos adotados, até 4 de maio de 2023, por estabelecimento fabricante ou importador das mercadorias relacionadas na alíneas deste inciso, em que a receita bruta da venda dessas mercadorias esteja sujeita ao pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, considerando as alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nos termos da Lei Federal n° 10.485, de 03/07/02, desde que observadas as demais condições deste inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 57.079/2023 (DOE de 28.06.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 05.05.2023

**NOTA 10** - O disposto na nota 09 não confere qualquer direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou compensadas anteriormente. Acrescentado pelo Decreto n° 57.079/2023 (DOE de 28.06.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 05.05.2023

a) veículos e chassis relacionados no Apêndice XXIV, Seção I: Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

1 - 94,8405% (noventa e quatro inteiros e oito mil quatrocentos e cinco décimos de milésimo por cento), se destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

2 - 94,5347% (noventa e quatro inteiros e cinco mil trezentos e quarenta e sete décimos de milésimo por cento), se destinados às regiões Sul e Sudeste, exceto ao Estado do Espírito Santo; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

3 - 95,00% (noventa e cinco por cento), na hipótese de operação de saída tributada pela alíquota interestadual de 4% (quatro por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.05.2013), efeitos a partir de 30.04.2013

b) caminhão chassi com carga útil igual ou superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 8704 da NBM.SH, desde que observada a redução 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento) da base de cálculo das contribuições referidas na "caput": Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

1 - 97,6324% (noventa e sete inteiros e seis mil, trezentos e vinte e quatro décimos de milésimo por cento), se destinados às regiões Norte e Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

2 - 97,492% (noventa e sente inteiros e quatrocentos e noventa e dois milésimos por cento), se destinados às regiões Sul e Sudeste, exceto ao Estado do Espírito Santo; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

3 - 97,71% (noventa e sete inteiros e setenta e um centésimos por cento), na hipótese de operação de saída tributada pela alíquota interestadual de 4% (quatro por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.05.2013), efeitos a partir de 30.04.2013

c) veículos, máquinas, aparelhos e chassis relacionados no Apêndice XXIV, Seção II, desde que observada a redução de 48,1 (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento) na base de cálculo das contribuições referidas no "caput": Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

1 - 99,2871 (noventa e nove inteiros e dois mil, oitocentos e setenta e um décimos de milésimo por cento), se destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

2 - 99,2449% (noventa e nove inteiros e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove décimos de milésimo por cento), se destinados às regiões Sul e Sudeste, exceto ao Estado do Espírito Santo; Acrescentado pelo Decreto n° 42.119/2003 (DOE de 22.01.2003), efeitos a partir de 11.11.2002

3 - 99,3121% (noventa e nove inteiros e três mil, cento e vinte e um décimos de milésimo por cento), na hipótese de operação de saída tributada pela alíquota interestadual de 4% (quatro por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.05.2013), efeitos a partir de 30.04.2013

XXXIII - os percentuais a seguir indicados, no período de 28 de abril de 2003 a 31 de dezembro de 2026, nas saídas interestaduais, promovidas por estabelecimento fabricante ou importador, de pneumáticos novos de borracha e de câmaras-de-ar de borracha, classificados, respectivamente, nas posições 4011 e 4013 da NBM/SH-NCM, em que a receita bruta decorrente da venda dessas mercadorias esteja sujeita ao pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos da Lei Federal n° 10.485, de 03/07/02: Alterado pelo Decreto n° 58.944/2026 (DOE de 02.09.2026), efeitos a partir de 02.09.2026 Redação Anterior

**NOTA 01 -** Ver benefício do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Alterado pelo Decreto n° 46.488/2009 (DOE de 20.07.2009), efeitos a partir de 01.08.2009. Redação Anterior

**NOTA 02 -** Esta redução de base de cálculo não se aplica às: Acrescentado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003), efeitos a partir de 28.04.2003

a) transferências para outro estabelecimento do fabricante ou importador; Acrescentado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003), efeitos a partir de 28.04.2003

b) saídas com destino à industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003), efeitos a partir de 28.04.2003

c) remessas em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento remetente; Acrescentado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003), efeitos a partir de 28.04.2003

d) operações de venda ou faturamento direto ao consumidor.Acrescentado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003), efeitos a partir de 28.04.2003

**NOTA 03 -** A Nota Fiscal que documentar as operações previstas neste inciso deverá conter, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações: Acrescentado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003), efeitos a partir de 28.04.2003

a) a identificação das mercadorias pela respectiva classificação na NBM/SH - NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003), efeitos a partir de 28.04.2003

b) no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES", a expressão "Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do Conv. ICMS 6/09. Acrescentado pelo Decreto n° 42.244/2003 (DOE de 14.05.2003), efeitos a partir de 28.04.2003 Redação Anterior

a) 91,22% (noventa e um inteiros e vinte e dois centésimos por cento), se destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do ES; Alterado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.04.2013), efeitos a partir de 30.04.2013 Redação Anterior

b) 90,70% (noventa inteiros e setenta centésimos por cento), se destinados às regiões Sul e Sudeste, exceto ao Estado do ES; Alterado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.04.2013), efeitos a partir de 30.04.2013 Redação Anterior

c) 91,50% (noventa e um inteiros e cinquenta centésimos por cento), na hipótese de operação de saída tributada pela alíquota interestadual de 4% (quatro por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 50.299/2013 (DOE de 07.04.2013), efeitos a partir de 30.04.2013

XXXIV - 70,589% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e nove milésimos por cento), no período de 7 de novembro de 2003 a 31 de dezembro de 2011, nas saídas internas de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados no Apêndice XXV, adquiridos para a construção da Usina Termelétrica Seival, localizada no município de Candiota, RS, pertencente à UTE Seival S.A. Alterado pelo Decreto n° 45.116/2007 (DOE de 27.06.2007)., efeitos a partir de 26.06.2007 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver benefício do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, XIX. Acrescentado pelo Decreto n° 42.908/2004 (DOE de 18.02.2004), efeitos a partir de 07.11.2003.

**NOTA 02** - A fruição deste benefício fica condicionada à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens na Usina Termelétrica Seival.Acrescentado pelo Decreto n° 42.908/2004 (DOE de 18.02.2004), efeitos a partir de 07.11.2003.

**NOTA 03** - Em relação aos produtos relacionados no Apêndice XXV que constem também no Apêndice X, deverá ser aplicada a carga tributária prevista no inciso XIII deste artigo em substituição à prevista neste inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 42.908/2004 (DOE de 18.02.2004), efeitos a partir de 07.11.2003.

XXXV - 70,588% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e oito milésimos por cento), no período de 1° de dezembro de 2004 a 31 de dezembro de 2026, nas saídas internas de pedra britada e de mão, classificadas no código 2517.10.00, da NBM/SH-NCM; Alterado pelo Decreto n° 58.742/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA** - A partir de 1° de janeiro de 2007, a vigência desta redução de base de cálculo fica condicionada a que a arrecadação do imposto com as mesmas mercadorias, no exercício anterior, tenha sido, no mínimo, igual à realizada no exercício de 2004, monetariamente atualizada pela variação da UPF-RS. Alterado pelo Decreto n° 44.316/2006 (DOE de 01.03.2006) retroagindo seus, efeitos a 01.01.2006 Redação Anterior

XXXVI - 58,333% (cinquenta e oito inteiros e trezentos e trinta e três milésimos por cento), de 1° abril de 2005 a 31 de dezembro de 2006, nas saídas internas de energia elétrica residencial, quando o consumo mensal não ultrapassar 50 KW. Acrescentado pelo Decreto n° 43.533/2004 (DOE de 31.12.2004), efeitos a partir de 01.01.2005.

**NOTA** - Esta base de cálculo somente prevalecerá enquanto as alíquotas permanecerem nos percentuais definidos para os exercícios de 2005 e de 2006, referidos nos arts. 27, I, nota, e 28,I, nota. Acrescentado pelo Decreto n° 43.533/2004 (DOE de 31.12.2004), efeitos a partir de 01.01.2005.

XXXVII - os percentuais a seguir indicados nas saídas internas de gasolina e álcool anidro e hidratado para fins combustíveis: Acrescentado pelo Decreto n° 43.718/2005 (DOE de 31.03.2005), efeitos a partir de 31.03.2005.

**NOTA 01** - Ver benefício do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Acrescentado pelo Decreto n° 43.718/2005 (DOE 31.03.2005), efeitos a partir de 31.03.2005.

**NOTA 02** - Esta base de cálculo somente prevalecerá enquanto as alíquotas permanecerem nos percentuais de 30% para os exercícios de 2005 e de 29% para o exercício de 2006, conforme o previsto no art. 27, I, nota. Acrescentado pelo Decreto n° 43.718/2005 (DOE de 31.03.2005), efeitos a partir de 31.03.2005.

a) 96,666% (noventa e seis inteiros e seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento), no período de 1° de abril a 31 de dezembro de 2005; Acrescentado pelo Decreto n° 43.718/2005 (DOE de 31.03.2005), efeitos a partir de 31.03.2005.

b) 96,551% (noventa e seis inteiros e quinhentos e cinqüenta e um milésimos por cento), no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2006.Acrescentado pelo Decreto n° 43.718/2005 (DOE de 31.03.2005), efeitos a partir de 31.03.2005.Acrescentado pelo Decreto n° 43.718/2005 (DOE 31/03/2005), efeitos a partir de 31/03/2005.

XXXVIII - 40% (quarenta por cento), até 30 de junho a 31 de outubro de 2005, nas saídas: Alterado pelo Decreto n° 43.963/2005 (DOE de 12.08.2005) Retroagindo seus, efeitos a 01.08.2005. Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver crédito fiscal presumido, art. 32, XXIV. Alterado a Nota em Nota 01 pelo Decreto n° 43.899/2005 (DOE de 01.07.2005), efeitos a partir de 20.06.2005 Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo exclui a utilização de quaisquer outros benefícios fiscais. Alterado pelo Decreto n° 43.899/2005 (DOE de 01.07.2005), efeitos a partir de 20.06.2005

a) interestaduais de maçã, de produção própria, promovidas por produtor; Acrescentado pelo Decreto n° 43.881/2005 (DOE de 20.06.2005), efeitos a partir de 20.06.2005.

b) promovidas por destinatários de maçã recebida de produtores situados neste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 43.881/2005 (DOE de 20.06.2005), efeitos a partir de 20.06.2005.

**NOTA** - Na hipótese de o estabelecimento destinatário transferir as referidas mercadorias a outro estabelecimento do mesmo titular neste Estado, o estabelecimento recebedor sub-roga-se no direito ao benefício. Acrescentado pelo Decreto n° 43.881/2005 (DOE de 20.06.2005), efeitos a partir de 20.06.2005.

XXXIX - 70,589% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e nove milésimos por cento), no período de 1° de junho de 2008 a 31 de dezembro de 2015, nas saídas internas e nas saídas a não contribuintes localizados em outras unidades da Federação, de escadas e tapetes rolantes, classificados na posição 8428.40 da NBM/SH-NCM, c de partes de elevadores, classificados na posição 8431.31 da NBM/SH-NCM;Alterado pelo Decreto n° 52.392/2015 (DOE de 11.06.2015),efeitos a partir de 01.06.2015. Redação Anterior

**NOTA -** Ver benefício do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, IV "b"; Alterado pelo Decreto n° 45.699/2008 (DOE 11.06.2008), efeitos a partir de 01.06.2008

XL - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de janeiro de 2006, nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno. Acrescentado pelo Decreto n° 44.228/2005 (DOE de 30.12.2005), efeitos a partir de 01.01.2006.

XLI - Revogado pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

XLII - Revogado pelo Decreto n° 45.577/2008 (DOE 01.04.2008), efeitos a partir de 01.04.2008 Redação Anterior

**NOTA 01 -** Revogado pelo Decreto n° 45.577/2008 (DOE 01.04.2008), efeitos a partir de 01.04.2008

**NOTA 02 -** Revogado pelo Decreto n° 45.577/2008 (DOE 01.04.2008), efeitos a partir de 01.04.2008

**NOTA 03 -** Revogado pelo Decreto n° 45.577/2008 (DOE 01.04.2008), efeitos a partir de 01.04.2008

**NOTA 04 -** Revogado pelo Decreto n° 45.577/2008 (DOE 01.04.2008), efeitos a partir de 01.04.2008

a) Revogado pelo Decreto n° 45.577/2008 (DOE 01.04.2008), efeitos a partir de 01.04.2008

b) Revogado pelo Decreto n° 45.577/2008 (DOE 01.04.2008), efeitos a partir de 01.04.2008

XLIII - Revogado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011 Redação Anterior

XLIV - até 31 de dezembro de 2020, nas saídas interestaduais de trigo em grão produzido neste Estado, destinadas a contribuinte: Alterado pelo Decreto n° 54.738/2019 (DOE de 31.07.2019), efeitos a partir de 31.07.2019 Redação Anterior

a) 66,667% (sessenta e seis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento);

b) em substituição ao disposto na alínea "a", até 31 de outubro de 2014: Alterado pelo Decreto n° 51.855/2014 (DOE de 24.09.2014), efeitos a partir de 16.09.2014 Redação Anterior

1 - 16,667%(dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento);

2 - 28,571% (vinte e oito inteiros e quinhentos e setenta e um milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 7% (sete por cento);

**NOTA** - Ver hipótese de exclusão da responsabilidade pelo pagamento do imposto diferido. Livro III, art. 3 , III, "i" ao inciso III com a seguinte redação. Acrescentado pelo Decreto n° 46.028/2008 (DOE de 03.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

XLV - a partir de 1° de janeiro de 2021, 58,333% (cinquenta e oito inteiros e trezentos e trinta e três milésimos por cento), nas saídas interestaduais de feijão beneficiado, quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento); Alterado pelo Decreto n° 55.691/2020 (DOE de 05.01.2021), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

XLVI - 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), nas saídas internas promovidas por estabelecimento fabricante de sacolas plásticas de acondicionamento de mercadorias, desde que destinadas aos estabelecimentos cuja atividade econômica seja enquadrada no CGC/TE nas classes 4712-1, 4724- 5, 4722-9 e 4711-3, do CNAE. Alterado pelo Decreto n° 56.078/2021 (DOE de 09.09.2021), efeitos a partir de 09.09.2021 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo somente se aplica às sacolas plásticas que atendam aos padrões da norma ABNT NBR 14937:2005.

**NOTA 02** - Os códigos relacionados referem-se a açougues, peixarias, mercearias, armazéns, fruteiras, supermercados e minimercados

XLVII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 5% (cinco por cento), a partir de 1° de janeiro de 2019, nas operações internas e interestaduais com mercadorias adquiridas por órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal, para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde - UMS; Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

**NOTA 02** - Considera-se Unidade Modular de Saúde - UMS aquela destinada ao atendimento de Atenção Básica (PSF, Unidades Básicas de Saúde, NASF, Policlínicas) e Pré-Hospitalar Fixo (UPA). Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

**NOTA 03** - Os módulos montados e acoplados formarão a Unidade Modular de Saúde e deverão atender o "layout" fornecido pela contratante, bem como a Resolução RDC n° 50/2002 da ANVISA e as Portarias do Ministério da Saúde para Estabelecimentos de Saúde, devendo estes módulos ser totalmente montáveis e desmontáveis, possuir isolamento termo-acústico e durabilidade. Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

**NOTA 04** - As partes dos módulos a que se refere a nota 03 são definidas como: Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

a) sistema de apoio e nivelamento dos módulos;

b) colunas de sustentação;

c) painéis de teto;

d) painéis de piso;

e) painéis de fechamento;

f) painéis portas com visores;

g) painéis portas tipo "vai e vem" com visores;

h) painéis especiais para área de radiologia;

i) painéis janelas/visores;

j) painéis especiais;

k) armários e bancadas;

l) peças de acabamento e acoplamento;

m) instalações elétricas, telefônicas e lógicas;

n) instalações hidráulicas e hidrossanitárias;

o) sistema de climatização;

p) sistema de proteção contra descarga atmosférica;

q) cobertura.

**NOTA 05** - Esta redução de base de cálculo fica condicionada: Alterado pelo Decreto n° 54.255/2018 (DOE de 02.10.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

a) ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado;

b) à indicação, no respectivo documento fiscal, do valor do desconto;

c) a que as operações estejam desoneradas das contribuições para o PIS/PASEP e para o COFINS.

a) Excluída pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

b) Excluída pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

c) Excluída pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

XLVIII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), nos recebimentos decorrentes de importação do exterior, efetuada por hospitais e clínicas médicas credenciados junto ao Sistema Único de Saúde - SUS e/ou ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, dos seguintes equipamentos médico-hospitalares, sem similares produzidos no país, classificados nos respectivos códigos da NBM/SH-NCM: Alterado pelo Decreto n° 55.963/2021 (DOE de 30.06.2021), efeitos a partir de 30.06.2021 Redação Anterior

**NOTA** - A inexistência de similaridade será comprovada mediante laudo emitido por entidade representativa do setor, de abrangência nacional, ou órgão federal competente.

| Item | Discriminação | NBM/SH-NCM |
|---|---|---|
| 1 - | Ecógrafo com análise espectral Doppler | 9018.12.10 |
| 2 - | Aparelhos de diagnostico por visualização de ressonância magnética | 9018.13.00 |
| 3 - | "Scanner" de tomografia por emissão de positrons (PET -"Positron Emission Tomography") | 9018.14.10 |
| 4 - | Endoscópios | 9018.19.10 |
| 5 - | Aparelhos de tomografia computadorizada | 9022.12.00 |
| 6 - | Aparelhos de diagnóstico para angiografia | 9022.14.12 |
| 7 - | Aparelhos para diagnóstico para densitometria óssea, computadorizados | 9022.14.13 |
| 8 - | Acelerador linear | 9022.21.90" |

XLIX - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), nas saídas de máquinas e aparelhos importados do exterior, relacionados no Apêndice XXXVI, promovidas por estabelecimento fabricante de máquinas e aparelhos classificados nas posições 8429 ou 8479 da NBM/SH-NCM que tenha firmado Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande do Sul; Alterado pelo Decreto n° 52.446/2015 (DOE de 02.07.2015), efeitos a partir de 01.08.2015 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA 01** - Esta base de cálculo fica condicionada:

a) a que o desembaraço aduaneiro seja efetuado neste Estado;

b) à comprovação de inexistência de similar produzido neste Estado, que deverá ser feita mediante declaração emitida pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul - FIERGS Alterado pelo Decreto n° 51.687/2014 (DOE de 30.07.2014), efeitos a partir de 01.09.2014. Redação Anterior

**NOTA 02** - Havendo discordância do contribuinte em relação à declaração emitida pela FIERGS, referida na alínea "b" da nota 01, a divergência será solucionada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - SDECT. Acrescentado pelo Decreto n° 51.687/2014 (DOE de 30.07.2014), efeitos a partir de 01.09.2014 .

Substituída a expressão "Secretaria dc Desenvolvimento e Promoção do Investimento - SDPI" por "Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia -SDECT" pelo Decreto n° 52.537/2015 (DOE de 02.09.2015), efeitos a partir de 02.09.2015

L - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), nas saídas de máquinas e aparelhos relacionados no Apêndice XXXVII, produzidos neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 47.346/2010 (DOE de 02.07.2010), efeitos a partir de 01.07.2010

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

LI - Revogado pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

LII - os percentuais a seguir indicados, no período de 1° de outubro de 2010 a 30 de setembro de 2012, nas saídas de mercadorias classificadas nos Capítulos 50 a 58 e 60 a 63 da NBM/SH-NCM, realizadas por estabelecimento industrial ou comercial atacadista, desde que as mercadorias sejam destinadas à industrialização ou comercialização pelo destinatário: Alterado pelo Decreto n° 48.416/2011 (DOE de 04.10.2011), efeitos a partir de 01.10.2011 Redação Anterior

**NOTA 01** - Revogado pelo Decreto n° 55.797/2021 (DOE de 19.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021 Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo não se aplica nas saídas das mercadorias:

a) relacionadas no art. 32, XIV;

b) classificadas nas posições 5601 e 6309, da NBM/SH-NCM.

a) 41,176% (quarenta e um inteiros e cento e setenta e seis milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 17% (dezessete por cento);

b) 58,333% (cinquenta e oito inteiros e trezentos e trinta e três milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento).

LIII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 6,8% (seis inteiros e oito décimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 2016, nas saídas internas de ureia, mesmo em solução aquosa, com teor de nitrogênio superior a 45% (quarenta e cinco por cento), em peso, classificada no código 3102.10.10 da NBM/SH-NCM; Alterado pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, XXV. Renumerado pelo Decreto n° 53.300/2016 (DOE de 21.11.2016), efeitos a partir de 01.03.2017 Redação Anterior

**NOTA 02** - O disposto neste inciso não se aplica às operações com o agente redutor líquido de NOx automotivo - ARLA 32. Acrescentado pelo Decreto n° 53.300/2016 (DOE de 21.11.2016), efeitos a partir de 01.03.2017

LIV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), no período de 12 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2020, nas saídas de máquinas e equipamentos classificados no código 8705.10.10 da NBM/SH-NCM, produzidos neste Estado por estabelecimento que tenha firmado Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande do Sul; Alterado pelo Decreto n° 54.738/2019 (DOE de 31.07.2019), efeitos a partir de 31.07.2019 Redação Anterior

LV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), no período de 1° de agosto de 2011 a 31 de dezembro de 2020, nas saídas de máquinas e equipamentos classificados nos códigos 8426.41.10, 8426.49.10 e 8705.10.10 da NBM/SH-NCM, importados do exterior ao abrigo do diferimento do pagamento do imposto previsto no art. 53, II, e Apêndice XVII, item LII, por estabelecimento de empresa que tenha firmado Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande do Sul; Alterado pelo Decreto n° 54.738/2019 (DOE de 31.07.2019), efeitos a partir de 31.07.2019 Redação Anterior

LVI - 70,588% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e oito milésimos por cento), no período de 26 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2012, quando a alíquota aplicável for 17% (dezessete por cento), nas saídas internas das mercadorias relacionadas no Apêndice XXXVIII, destinadas ao ativo permanente de empresa que tenha firmado Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande do Sul objetivando a implantação, neste Estado, de usina termelétrica a carvão mineral. Acrescentado pelo Decreto n° 48.016/2011 (DOE de 12.05.2011), efeitos a partir de 12.05.2011

**NOTA** - O disposto neste inciso aplica-se também às saídas internas para empresa contratada sob a modalidade "Engineering, Procurement and Construction - EPC", que tenham como destino final o ativo permanente da empresa contratante que obedeça ao disposto neste inciso." Acrescentado pelo Decreto n° 48.016/2011 (DOE de 12.05.2011), efeitos a partir de 12.05.2011

LVII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) em regime não cumulativo ou, alternativamente, a critério do contribuinte, a 3% (três por cento), sem apropriação do crédito fiscal correspondente, nos recebimentos decorrentes de importação do exterior de bens ou mercadorias relacionados no Apêndice XXXIII, importados sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, para aplicação nas instalações de produção de petróleo e gás natural, nos termos das normas federais específicas que regulamentam o Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra

das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural - REPETRO, disciplinado no Livro IV, Título I, Capítulo XI, do Decreto Federal n° 6.759, de 05/02/09. Acrescentado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011

**NOTA 01** - Ver hipótese de transferência de saldo credor, art. 59, II, V. Acrescentado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011

**NOTA 02** -Esta base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição ao regime de tributação normal, devendo a opção ser formalizada por escrito e estar registrada em instruções baixadas pela Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011

**NOTA 03** -Esta redução de base de cálculo aplica-se, também, às máquinas e equipamentos sobressalentes e às ferramentas, aparelhos e outras partes e peças destinados a garantir a operacionalidade dos bens de que trata este inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011

**NOTA 04** - O disposto neste inciso aplica-se exclusivamente à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa jurídica: Acrescentado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011

a) detentora de concessão ou autorização para exercer, no país, as atividades de que trata o art. 1° da Lei Federal n° 9.478, de 06/08/97;

b) contratada, pela concessionária ou autorizada, para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão ou autorização, bem assim às subcontratadas;

c) importadora autorizada pela contratada, na forma da alínea "b", quando esta não for sediada no país.

**NOTA 05** - Para os, efeitos deste inciso, os bens deverão ser de propriedade de pessoa sediada no exterior e importados, sem cobertura cambial, pelas pessoas jurídicas referidas na nota 04. Acrescentado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011

**NOTA 06** - A empresa importadora poderá, quando optar pelo regime não cumulativo, creditar-se do montante do imposto incidente na forma deste inciso, a partir do 24° mês do seu efetivo recolhimento, à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, não se aplicando o estorno relativamente à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. Acrescentado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011

**NOTA 07** - Esta redução de base de cálculo fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 48.266/2011 (DOE de 22.08.2011), efeitos a partir de 22.08.2011

a) a que os bens ou mercadorias objeto das operações previstas neste inciso estejam desonerados dos impostos federais, em razão de isenção, suspensão ou alíquota zero;

b) a que, sem prejuízo das demais exigências, seja colocado à disposição do Fisco sistema informatizado de controle contábil e de estoques, que possibilite realizar o acompanhamento da aplicação do REPETRO, bem como da utilização dos bens na atividade para a qual foram adquiridos ou importados, a qualquer tempo, mediante acesso direto.

LVIII - 50% (cinquenta por cento), no período de 6 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2026, nas saídas interestaduais, decorrentes de vendas realizadas por produtor rural, de suínos vivos, quando a alíquota aplicável for de 12% (doze por cento); Alterado pelo Decreto n° 58.740/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA** - Ficam convalidadas, no período de 1° a 31 de agosto de 2023, as operações realizadas de acordo com o disposto neste inciso na redação dada pelo Decreto n° 56.963, de 31 de março de 2023. Acrescentado pelo Decreto n° 57.163/2023 (DOE de 31.08.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.09.2023

LIX - valor que resulte em carga tributária equivalente aos percentuais a seguir indicados, nas saídas internas de mercadorias promovidas por estabelecimento de cooperativa: Acrescentado pelo Decreto n° 48.839/2012 (DOE de 03.02.2012), efeitos a partir de 01.01.2012

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA -** Esta redução de base de cálculo deverá observar, ainda, o que segue:

a) é de adoção facultativa pelo contribuinte, hipótese em que:

1 - deverão ser estornados os créditos fiscais relativos ao serviço tornado e à mercadoria entrada no estabelecimento, cuja saída, no mesmo estado ou submetida a processo de industrialização, ocorra sob o amparo do beneficio;

2 - fica vedada a apropriação de quaisquer outros benefícios fiscais relacionados às operações amparadas pelo benefício;

3 - o retorno ao regime de tributário normal previsto neste Regulamento somente poderá ser efetuado no 1° dia de um novo ano-calendário devendo permanecer no regime normal pelo menos ate 31 de dezembro do mesmo ano;

b) não se aplica às saídas de mercadorias promovidas por cooperativas que possam optar pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14/12/06;

c) não se aplica, ainda, às cooperativas que, atendendo ao disposto na alínea "b", se encontrem em qualquer das situações de vedação de fruição do Regime Especial instituído pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14/12/06, exectuada a vedação de que trata o seu art. 3°, § 4°, VI;

d) para a determinação da carga tributária aplicável considerar-se-á a receita bruta, definida na Lei Complementar Federal n° 123, de 14/12/06, art. 3°, § l° acumulada nos 12 meses anteriores ao mês que anteceder o da saída da mercadoria ou, na hipótese de início de atividades há menos de 13 meses:

1 - no 1° e no 2° (primeiro e segundo) mês de atividade, o valor estimado da receita bruta para o 1° mês multiplicado por 12 (doze);

2 -entre o 3° (terceiro) e o 14° (décimo quarto) mês de atividade, o valor da média aritmética da receita bruta acumulada mensalmente do 1° mês de atividade até o 2° (segundo) mês anterior ao da saída da mercadoria multiplicado por 12 (doze);

e) na hipótese de operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária;

1 - o beneficio somente se aplica ao valor da base de cálculo correspondente ao debito fiscal próprio do contribuinte substituto;

2 - para fins de determinação do debito de responsabilidade por substituição tributária, o valor a ser deduzido, relativo ao débito fiscal próprio, será o valor presumido desse débito, calculado na forma como ocorreria a tributação se o contribuinte não fosse optante pelo benefício.

| | RECEITA BRUTA ACUMULADA (Em RS) | CARGA TRIBUTÁRIA |
|---|---|---|
| a) | Ate 360.000,00 | 0,00% |
| b) | De 360.000,01 a 540.000,00 | 1,31% |
| c) | De 540.000,01 a 720.000,00 | 1,50% |
| d) | De 720.000,0l a 900.000,00 | 1,87% |
| e) | De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 2,00% |
| f) | De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 2,20% |
| g) | De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 2,30% |
| h) | De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 2,50% |
| i) | De 1.620.000,01 a l.800.000,00 | 2,55% |
| j) | De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 2,70% |
| k) | De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 2,75% |
| l) | De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 2,85% |
| m) | De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 2,90% |
| n) | De 2.520,000,01 a 2.700.000,00 | 3,51% |
| o) | De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 3,82% |
| p) | De 2.880.000.01 a 3.060.000,00 | 3,85% |
| q) | De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 3,88% |
| r) | De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 3,91% |
| s) | De 3.420,000,01 a 3.600.000,00 | 3,95% |

LX - os percentuais a seguir indicados, a partir de 1° de junho de 2024, nas saídas internas de erva-mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais: Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

**NOTA** - Ver hipótese de exclusão da responsabilidade pelo pagamento do imposto diferido, Livro III, art. 3°, III, "l". Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024

a) 41,176% (quarenta e um inteiros e cento e setenta e seis milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 17% (dezessete por cento); Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024

b) 58,333% (cinquenta e oito inteiros e trezentos e trinta e três milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento). Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024

LXI - Revogado pelo Decreto n° 55.691/2020 (DOE de 05.01.2021), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

LXII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de junho de 2024, nas saídas internas de embalagens, produzidas neste Estado, para erva-mate; Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Reintroduzido pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

LXIII - 68% (sessenta e oito por cento), no período de 1° de setembro de 2012 a 31 de dezembro de 2013, nas saídas internas das bebidas alimentares à base de soja, classificadas no código 2202.90.00 da NBM/SH-NCM. Alterado pelo Decreto n° 50.458/2013 (DOE de 02.07.2013), efeitos a partir de 01.07.2013 Redação Anterior

**NOTA -** Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b".

LXIV - 38,888% (trinta e oito inteiros e oitocentos e oitenta e oito milésimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 2016, nas saídas internas de produtos têxteis, artigos do vestuário e botões de plásticos não recobertos de matérias têxteis, realizadas por estabelecimento industrial cuja atividade esteja enquadrada nas divisões 13 e 14 e na subclasse 3299-0/05, da CNAE, desde que as mercadorias sejam de fabricação própria e destinadas à industrialização ou comercialização pelo destinatário; Substituída a expressão "Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE" por "CNAE" pelo Decreto n° 56.078/2021 (DOE de 09.09.2021), efeitos a partir de 09.09.2021 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA -** Revogado pelo Decreto n° 55.797/2021 (DOE de 19.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021 Redação Anterior

LXV - 70,588% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e oito milésimos por cento), de 1° de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016, nas saídas internas de construções pré-fabricadas, com estrutura de ferro, de aço ou de compósito polimérico, de paredes exteriores constituídas essencialmente dessas matérias, classificadas nos códigos 9406.00.92 e 9406.00.99 da NBM/SH-NCM, e de perfis pultrudados de matriz de poliéster insaturado, classificados no código 3920.30.00 da NBM/SH-NCM, produzidos neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 52.839/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

**NOTA** - Ver beneficio do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b"." Acrescentado pelo Decreto n° 50.440/2013 (DOE de 01.07.2013), efeitos a partir de 01.07.2013

**ATENÇÃO:** Revogado o inciso LXVI pelo Decreto n° 58.626/2026 (DOE de 23.02.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

LXVI - valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% (doze por cento), a partir de 1° de janeiro de 2016, relativamente ao débito fiscal próprio, nas saídas internas de cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador, relacionados no Apêndice II, Seção III, item XXII, promovidas por estabelecimento industrial que tenha a responsabilidade por substituição tributária transferida para outro contribuinte mediante Termo de Acordo celebrado com a Receita Estadual ou por substituto tributário dessas mercadorias, desde que destinadas à industrialização ou comercialização pelo destinatário. Alterado pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA 01** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b".Acrescentado pelo Decreto n° 50.441/2013 (DOE de 01.07.2013), efeitos a partir de 01.07.2013

**NOTA 02** - O disposto neste inciso não se aplica: Alterado pelo Decreto n° 54.775/2019 (DOE de 27.07.2019), efeitos a partir de 01.09.2019 Redação Anterior

a) nas saídas que destinem mercadorias a revendedores que efetuem venda porta-a-porta a consumidor final, promovidas por empresas que se utilizem do sistema de "marketing" direto para comercialização dos seus produtos, nos termos do Livro III, arts. 61 a 72; Acrescentado pelo Decreto n° 54.775/2019 (DOE de 27.07.2019), efeitos a partir de 01.09.2019

b) nas saídas de bicos para chupetas, de borracha. Acrescentado pelo Decreto n° 54.775/2019 (DOE de 27.07.2019), efeitos a partir de 01.09.2019

LXVII - valor que resulte em carga tributária equivalente aos percentuais a seguir indicados, nas saídas internas de querosene de aviação destinadas ao abastecimento de aeronaves de empresa prestadora de serviço aeroviário regular de passageiros que opere rota que atenda Município do interior do Rio Grande do Sul: Alterado pelo Decreto n° 54.685/2019 (DOE de 03.07.2019), efeitos a partir de 03.07.2019 Redação Anterior

**NOTA 01** - A utilização desta redução de base de cálculo fica condicionada a que o adquirente firme termo de acordo com o Estado do Rio Grande do Sul que contemple a adesão ao Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional e outros compromissos que deva assumir, incluindo as rotas que serão atendidas.

**NOTA 02** - A inobservância do disposto neste inciso e dos compromissos constantes no termo de acordo referido na nota 01, implicará a suspensão do benefício a partir do primeiro dia do mês subsequente àquele em que ocorreu o não cumprimento, que prevalecerá até o último dia do mês em que ocorrer a regularização dos compromissos.

**NOTA 03 -** Revogada pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

a) Revogada pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) no período de 1° de janeiro de 2020 a 30 de abril de 2027, valor estabelecido em ato do Poder Executivo, correspondente a percentuais decrescentes no limite de até 2% (dois por cento), observados os seguintes parâmetros aplicados de forma conjunta, isolada, valorativa ou ponderada: Alterado pelo Decreto n° 58.217/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 20.06.2025 Redação Anterior

**Nota ECONET:** O Decreto n° 54.961/2019 estabelece os percentuais de carga tributária, a serem utilizados para fins da redução de base de cálculo do ICMS nas saídas internas de querosene de aviação.

**NOTA 01** - Para a utilização desta redução de base de cálculo o contribuinte deverá observar o disposto em instruções baixadas pela Receita Estadual, que definirá o adquirente, o período, o percentual e o fornecedor. Alterado pelo Decreto n° 55.242/2020 (DOE de 12.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

**NOTA 02 -** Esta alínea aplica-se também na hipótese em que a empresa prestadora de serviço aeroviário regular de passageiros estabeleça e mantenha, por meio de operações próprias, coligadas ou por contratos comerciais firmados com terceiros, voos regulares em rotas regionais, desde que observadas as demais condições para utilização do benefício.

**NOTA 03** - Ver Decreto n° 54.961, de 26/12/19, que estabelece os percentuais de carga tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 55.242/2020 (DOE de 12.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

**NOTA 04** - Ver dispensa de imposto, Livro V, art. 49. Acrescentado pelo Decreto n° 57.684/2024 (DOE de 04.07.2024), efeitos a partir de 04.07.2024

**NOTA 05** - Nas saídas realizadas no período de 1° de julho a 31 de dezembro de 2024, fica mantida a carga tributária vigente para o contribuinte adquirente em 1° de janeiro de 2024, estabelecida em instruções baixadas pela Receita Estadual, nos termos de Termo de Acordo firmado para o 1° semestre de 2024, ficando dispensado o cumprimento dos compromissos assumidos. Acrescentado pelo Decreto n° 57.684/2024 (DOE de 04.07.2024), efeitos a partir de 04.07.2024

**NOTA 06** - Esta redução de base de cálculo não poderá ser adotada cumulativamente com a prevista nos incisos XCIV e XCIX. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

1 - disponibilidade efetiva de assentos ofertados em voos regulares para o interior do Rio Grande do Sul;

2 - disponibilidade efetiva de assentos ofertados em voos regulares para outras unidades da federação, com rotas que envolvam qualquer município do Estado do Rio Grande do Sul;

3 - frequência de voos semanais para municípios do interior do Estado do Rio Grande do Sul;

4 - frequência de voos semanais para outras unidades da federação, com rotas que envolvam qualquer município do Estado do Rio Grande do Sul;

5 - consumo mínimo de combustível;

6 - consumo máximo de combustível;

7 - número de rotas que atendam municípios do interior do Rio Grande do Sul.

LXVIII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 4% (quatro por cento), no período de 1° de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2026, nas operações realizadas pelo estabelecimento industrial fabricante destinadas ao Ministério da Defesa e seus órgãos, com as seguintes mercadorias: Alterado pelo Decreto n° 58.740/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA 01** - O disposto neste inciso também se aplica às operações realizadas pelo estabelecimento industrial fabricante das partes, peças, matérias-primas, acessórios e componentes separados, das mercadorias de que tratam as alíneas "a" e "c", destinadas ao estabelecimento industrial fabricante dessas ou ao Exército Brasileiro. Alterado pelo Decreto n° 52.458/2015 (DOE 09.07.2015), efeitos a partir de 01.07.2015 Redação Anterior

**NOTA 02** - O disposto neste inciso aplica-se exclusivamente às empresas indicadas em Ato do Comando do Ministério da Defesa, no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente: Alterado pelo Decreto n° 52.458/2015 (DOE 09.07.2015), efeitos a partir de 01.07.2015 Redação Anterior

a) endereço completo, CNPJ e CGC/TE das empresas; Alterado pelo Decreto n° 52.458/2015 (DOE 09.07.2015), efeitos a partir de 01.07.2015 Redação Anterior

b) a relação de mercadorias que cada empresa está autorizada a fornecer nas operações alcançadas pelo benefício fiscal, com a respectiva classificação na NBM/SH-NCM. Alterado pelo Decreto n° 52.458/2015 (DOE 09.07.2015), efeitos a partir de 01.07.2015 Redação Anterior

**NOTA 03** - A fruição do benefício previsto neste inciso, em relação às empresas e às mercadorias indicadas em Ato do Comando do Ministério da Defesa, fica condicionada à publicação do rol das empresas em Ato COTEPE/ICMS, precedida de manifestação favorável das unidades federadas envolvidas, conforme previsto no Conv. ICMS 95/12, cláusula primeira, § 3°. Alterado pelo Decreto n° 56.554/2022 (DOE de 21.06.2022), efeitos a partir de 21.06.2022 Redação Anterior

**NOTA 04** - A descrição da mercadoria no Ato do Comando do Ministério da Defesa a que se refere a nota 03, não autoriza a extensão do benefício para produtos que não estejam relacionados nesse inciso. Alterado pelo Decreto n° 55.753/2021 (DOE de 10.02.2021), efeitos a partir de 01.02.2021 Redação Anterior

**NOTA 05** - Esta redução de base de cálculo somente se aplica às operações que, cumulativamente, estejam contempladas com: Acrescentado pelo Decreto n° 52.458/2015 (DOE 09.07.2015), efeitos a partir de 01.07.2015

a) isenção ou alíquota zero do Imposto de Importação ou do IPI;

b) desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

**NOTA 06** - Ver dispensa de condicionantes de desoneração ou de redução de carga de tributos federais, Livro V, art. 60. Acrescentado pelo Decreto n° 58.790/2026 (DOE de 25.05.2026), efeitos a partir de 01.01.2026

a) veículos militares:

1 - viatura operacional militar;

2 - carro blindado e carro de combate, terrestre ou anfíbio, sobre lagartas ou rodas, com ou sem armamento;

3 - outros veículos de qualquer tipo, para uso pelas Forças Armadas, com especificação própria dos Órgãos Militares;

b) simuladores de veículos militares;

c) tratores de baixa ou de alta velocidades, para uso pelas Forças Armadas, sobre lagartas ou rodas, destinados às unidades de engenharia ou de artilharia, para obras ou para rebocar equipamentos pesados;

d) sistemas de medidas de apoio à guerra eletrônica para uso militar;

e) radares para uso militar;

f) centros de operações de artilharia antiaérea.

g) foguetes; Acrescentado pelo Decreto 57.540/2024 (DOE de 01.04.2024), efeitos a partir de 01.04.2024

h) explosivos de emprego militar; Acrescentado pelo Decreto 57.540/2024 (DOE de 01.04.2024), efeitos a partir de 01.04.2024

i) optrônicos; Acrescentado pelo Decreto 57.540/2024 (DOE de 01.04.2024), efeitos a partir de 01.04.2024

j) rações operacionais; Acrescentado pelo Decreto 57.540/2024 (DOE de 01.04.2024), efeitos a partir de 01.04.2024

k) rádios para uso militar: Acrescentado pelo Decreto n° 58.575/2025 (DOE de 31.12.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2026

1 - rádios veiculares, instalados ou não em plataformas terrestres, aéreas e navais; Acrescentado pelo Decreto n° 58.575/2025 (DOE de 31.12.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2026

2 - rádios "man-pack", instalados ou não em plataformas terrestres, aéreas e navais; Acrescentado pelo Decreto n° 58.575/2025 (DOE de 31.12.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2026

3 - rádios "hand-held", instalados ou não em plataformas terrestres, aéreas e navais; Acrescentado pelo Decreto n° 58.575/2025 (DOE de 31.12.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2026

4 - rádios aeronáuticos, instalados ou não em plataformas terrestres, aéreas e navais; Acrescentado pelo Decreto n° 58.575/2025 (DOE de 31.12.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2026

5 - terminal radio satelital, instalados ou não em plataformas terrestres, aéreas e navais; Acrescentado pelo Decreto n° 58.575/2025 (DOE de 31.12.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2026

6 - acessórios para os rádios previstos nos números 1 a 3, incluindo cabos, antenas, bases instalativas e amplificadores de potência. Acrescentado pelo Decreto n° 58.575/2025 (DOE de 31.12.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2026

LXIX - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), a partir de 1° de junho de 2024, nas saídas internas de carne e demais produtos comestíveis temperados, resultantes do abate de aves e de suínos; Alterado pelo Decreto n° 57.621/2024 (DOE de 15.05.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo aplica-se às carnes e demais produtos comestíveis temperados, inclusive quando resfriados ou congelados. Renumerado pelo Decreto n° 56.459/2022 (DOE de 19.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023 Redação Anterior

**NOTA 02** - Revogado pelo Decreto n° 57.235/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2023 Redação Anterior

LXX - valor que resulte em carga tributária equivalente a 4% (quatro por cento), nas saídas internas de estabelecimento comercial com destino a estabelecimento industrial, de mármores, travertinos e granitos, classificados nos códigos 2515.11.00, 2515.12.10, 2515.12.20, 2515.20.00, 2516.12.00, 6802.21.00 e 6802.23.00 da NBM/SH-NCM. Acrescentado pelo Decreto n° 51.073/2013 (DOE de 30.12.2013), efeitos a partir de 30.12.2013

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b".

LXXI - 70,588% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e oito milésimos por cento), nas saídas internas promovidas por estabelecimento atacadista, de lentes de vidro para óculos, lentes de outras matérias para óculos, armações de plástico, armações de metais comuns e óculos de sol, classificados, respectivamente, nos códigos 9001.40.00, 9001.50.00, 9003.11.00, 9003.19.10 e 9004.10.00, da NBM/SH-NCM, importados do exterior. Acrescentado pelo Decreto n° 51.081/2013 (DOE de 30.12.2013), efeitos a partir de 30.12.2013

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b"." Acrescentado pelo Decreto n° 51.081/2013 (DOE de 30.12.2013), efeitos a partir de 30.12.2013

LXXII - Revogado pelo Decreto n° 52.839/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

LXXIII - 16,666% (dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento), nas saídas internas e nas saídas interestaduais destinadas a consumidor final, de pá carregadeira de rodas, de escavadeira hidráulica, de retroescavadeira e de caminhões "dumpers" concebidos para serem utilizados fora de rodovias, classificados, respectivamente, nos códigos 8429.51.99, 8429.52.19 e 8429.59.00, e na subposição 8704.10, da NBM/SH-NCM, produzidos neste Estado. Alterado pelo Decreto n° 53.216/2016 (DOE de 04.10.2016), efeitos a partir de 04.10.2016 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

LXXIV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 7% (sete por cento), nas saídas de embarcações de recreação ou de esporte, classificadas na posição 8903 da NBM/SH-NCM. Acrescentado pelo Decreto n° 51.443/2014 (DOE de 07.05.2014), efeitos a partir de 07.05.2014

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA** - Ver: crédito fiscal presumido, art. 32, CLI; benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b".

LXXV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 8% (oito por cento) nas saídas de veículos automóveis para transporte de 10 (dez) pessoas ou mais, incluindo o motorista, classificados nos códigos 8702.10.00 e 8702.20.00 da NBM/SH-NCM; Alterado pelo Decreto n° 55.776 (DOE de 03.03.2021), efeitos a partir de 03.03.2021 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA 01** - Ver beneficio do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, b. Acrescentado pelo Decreto n° 51.585/2014 (DOE de 20.06.2014), efeitos a partir de 20.06.2014

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo não poderá ser adotada cumulativamente com a prevista no inciso XXI. Acrescentado pelo Decreto n° 51.585/2014 (DOE de 20.06.2014), efeitos a partir de 20.06.2014

LXXVI - valor que resulte em carga tributária equivalente aos percentuais a seguir indicados, nas saídas interestaduais, decorrentes de venda, de remessa em bonificação ou de transferência a outro estabelecimento seu, de arroz beneficiado,

de produção própria, desde que o valor da operação seja igual ou superior ao preço de referência de que trata o art. 22, parágrafo único: Alterado pelo Decreto n° 53.607/2017 (DOE de 29.06.2017), efeitos a partir de 29.06.2017 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA 01** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, XXXIII. Alterado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016 Redação Anterior

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo somente se aplica: Alterado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016 Redação Anterior

a) às saídas decorrentes de beneficiamento de arroz em casca adquirido de produtor ou de cooperativa de produtores, produzido neste Estado, ou adquirido em leilões da CONAB realizados neste Estado e de industrialização de arroz importado do exterior com o diferimento de que trata o Apêndice XVII, LXXXV; Alterado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

b) às empresas que, cumulativamente: Alterado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

1 - tenham adquirido, no trimestre civil anterior ao mês da saída, pelo menos, 90% (noventa por cento) da quantidade total do arroz em casca de produtores ou de cooperativa de produtores, produzido neste Estado, ou em leilões da CONAB realizados neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 53.511/2017 (DOE de 13.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

2 - não tenham importado, no trimestre civil anterior ao mês da saída, arroz em quantidade superior a 10% (dez por cento) da quantidade total de suas aquisições de arroz em casca de produtores ou de cooperativa de produtores, produzida neste Estado, ou em leilões da CONAB realizados neste Estado somadas às suas aquisições de arroz em casca e de arroz beneficiado importados do exterior, considerando-se para o cálculo que cada 1 kg de arroz beneficiado corresponde a 1,3 kg de arroz em casca; Alterado pelo Decreto n° 53.511/2017 (DOE de 13.04.2017), efeitos a partir de 01.04.2017 Redação Anterior

3 - não tenham adquirido ou recebido em retorno de industrialização por encomenda, nos três meses anteriores ao mês da saída, arroz beneficiado em quantidade superior a 50% (cinquenta por cento) do total de saídas de arroz beneficiado. Acrescentado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

**NOTA 03** - Em relação ao arroz em casca adquirido de cooperativa de produtores, o benefício abrange somente aquele comprovadamente produzido neste Estado, ficando condicionado a que tal circunstância esteja indicada no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" do respectivo documento fiscal de aquisição. Alterado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016 Redação Anterior

**NOTA 04** - fica vedada a utilização desta redução de base de cálculo por contribuinte que tenha crédito tributário constituído, relacionado com o ICMS, inscrito com Dívida Ativa nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se esse crédito estiver parcelado ou garantido por depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, hipoteca ou penhora de bens imóveis devidamente registrada no Registro de Imóveis. Alterado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016 Redação Anterior

**NOTA 05** - A redução de base de cálculo prevista neste inciso aplica-se, também, às saídas interestaduais, promovidas por empresa com estabelecimento industrial neste Estado, de arroz beneficiado por terceiros localizados neste Estado, desde que observadas as demais condições para utilização do benefício, inclusive o disposto no número 3 da alínea "b" da nota 02. Alterado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016 Redação Anterior

**NOTA 06** - O contribuinte deverá observar, ainda, as instruções baixadas pela Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

**NOTA 07** - O disposto neste inciso fica suspenso no período de 1° de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2025. Alterado pelo Decreto n° 58.201/2025 (DOE de 11.06.2025), efeitos a partir de 11.06.2025 Redação Anterior

a) no período de 1° de abril de 2016 a 31 de dezembro de 2016: Acrescentado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

1 - 7,7% (sete inteiros e sete décimos por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

2 - 4,4% (quatro inteiros e quatro décimos por cento), quando a alíquota aplicável for 7% (sete por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

b) no período de 1° de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2025: Alterado pelo Decreto n° 58.201/2025 (DOE de 11.06.2025), efeitos a partir de 11.06.2025 Redação Anterior

1 - 7% (sete por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

2 - 4% (quatro por cento), quando a alíquota aplicável for 7% (sete por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 53.218/2016 (DOE de 05.10.2016), efeitos a partir de 05.10.2016

LXXVII - Revogado pelo Decreto n° 52.839/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

LXXVIII - Revogado pelo Decreto n° 52.839/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

LXXIX - 70,588% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e oito milésimos por cento), no período de 1° de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016, nas saídas internas de tubos de concreto, galerias de concreto e anéis de concreto, classificados no código 6810.99.00 da NBM/SH-NCM, promovidas por estabelecimento fabricante; Alterado pelo Decreto n° 52.839/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, XXXI. Acrescentado pelo Decreto n° 52.118/2014 (DOE de 04.12.2014), efeitos a partir de 01.12.2014

LXXX - valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% (doze por cento), a partir de 1° de janeiro de 2016, nas saídas internas das seguintes mercadorias, destinadas ao uso como Equipamento de Proteção Individual - EPI pelo adquirente, nos termos da Portaria MTB n° 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho: Alterado pelo Decreto n° 52.836/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

**NOTA ECONET:** Nos termos do artigo 1°, inciso XI, do Decreto n° 53.898/2018, este benefício fiscal encontra-se em vigor e foi reinstituído pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os benefícios fiscais reinstituídos pelo presente decreto poderão, a qualquer tempo, ser prorrogados, desde que observados os prazos de fruição previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

**NOTA 01** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, XXXII. Acrescentado pelo Decreto n° 52.164/2014 (DOE de 17.12.2014), efeitos a partir de 01.01.2015

**NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte, ficando, na hipótese de sua utilização, vedada a apropriação dos créditos fiscais presumidos previstos no art. 32, CXXX ou CXLI. Acrescentado pelo Decreto n° 52.164/2014 (DOE de 17.12.2014), efeitos a partir de 01.01.2015

**NOTA 03 -** Revogado pelo Decreto n° 55.797/2021 (DOE de 19.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021 Redação Anterior

| MERCADORIA | NBM/SH-NCM |
|---|---|
| Luvas de borracha | 4015.19.00 |
| Luvas de couro | 4203.29.00 |
| Botas de borracha | 6401.92.00 |
| Botas de couro | 6403.40.00 |
| | 6403.91.90 |
| | 6403.99.90 |
| Botas com parte superior de matérias têxteis, exceto as com sola exterior de borracha, de plástico ou de couro natural ou reconstituído. | 6405.20.00 |

LXXXI - Revogado pelo Decreto n° 56.645/2022 (DOE de 09.09.2022), efeitos a partir de 09.09.2022 Redação Anterior

**NOTA** - Revogado pelo Decreto n° 56.645/2016 (DOE de 09.09.2022), efeitos a partir de 09.09.2022 Redação Anterior

LXXXII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 3% (três por cento), sem apropriação do crédito fiscal correspondente, a partir de 1° de fevereiro de 2019, nos recebimentos decorrentes de importação do exterior e nas saídas decorrentes de venda de bens ou mercadorias permanentes aplicados nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural definidas pela Lei Federal n° 9.478, de 06/08/97, sob o amparo das normas federais específicas que regulamentam o Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural - REPETRO-SPED, disciplinado pela Lei Federal n° 13.586, de 28/12/17; Acrescentado pelo Decreto n° 54.495/2019 (DOE de 01.02.2019), efeitos a partir de 01.02.2019

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição ao regime de tributação normal, devendo a opção ser formalizada por escrito e estar registrada em instruções baixadas pela Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 54.495/2019 (DOE de 01.02.2019), efeitos a partir de 01.02.2019

**NOTA 02** - A adoção desta redução de base de cálculo implica desistência dos recursos administrativos e das ações judiciais, bem como renúncia de forma expressa e irretratável a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questionem a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedade, referente a fatos geradores anteriores ao início da vigência do Conv. ICMS 03/18, exceto em relação às discussões anteriores à vigência do Conv. ICMS 130/07. Acrescentado pelo Decreto n° 54.495/2019 (DOE de 01.02.2019), efeitos a partir de 01.02.2019

**NOTA 03** - Esta redução de base de cálculo aplica-se exclusivamente aos bens e mercadorias classificados nos códigos da NBM/SH-NCM que estejam previstos em relação de bens permanentes elaborada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no âmbito do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das

Jazidas de Petróleo e de Gás Natural - REPETRO- PED. Alterado pelo Decreto n° 56.126/2021 (DOE de 07.10.2021), efeitos a partir de 07.10.2021 Redação Anterior

**NOTA 04** - Esta redução de base de cálculo aplica-se também: Acrescentado pelo Decreto n° 54.495/2019 (DOE de 01.02.2019), efeitos a partir de 01.02.2019

a) aos aparelhos e a outras partes e peças a serem diretamente incorporadas aos bens principais destinadas a garantir a operacionalidade dos bens que trata a nota 03;

b) às ferramentas utilizadas diretamente na manutenção dos bens que trata a nota 03.

**NOTA 05** - O disposto neste inciso aplica-se exclusivamente à aquisição ou à importação do exterior de bem ou mercadoria por pessoa jurídica: Acrescentado pelo Decreto n° 54.495/2019 (DOE de 01.02.2019), efeitos a partir de 01.02.2019

a) detentora de concessão ou autorização para exercer, no País, as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, nos termos da Lei Federal n° 9.478, de 06/08/97;

b) detentora de cessão onerosa nos termos da Lei Federal n° 12.276, de 30/06/10;

c) detentora de contrato em regime de partilha de produção nos termos da Lei Federal n° 12.351, de 22/12/10;

d) contratada pelas empresas listadas nas alíneas "a" a "c" desta nota para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão, autorização, cessão onerosa ou partilha, bem assim às subcontratadas;

e) importadora autorizada pela contratada, na forma da alínea "d", quando esta não for sediada no país.

**NOTA 06** - A fruição desta redução de base de cálculo fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 54.495/2019 (DOE de 01.02.2019), efeitos a partir de 01.02.2019

a) a que os bens e mercadorias objeto das operações previstas neste inciso estejam desonerados dos tributos federais, em razão de isenção, suspensão ou alíquota zero; Alterado pelo Decreto n° 56.126/2021 (DOE de 07.10.2021), efeitos a partir de 07.10.2021 Redação Anterior

b) à utilização e à escrituração, pelo contribuinte, do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital;

c) a que o contribuinte preste nos termos das instruções baixadas pela Receita Estadual as informações necessárias ao cumprimento do disposto no art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 15.203, de 25/07/18.

**NOTA 07** - Ver suspensão do pagamento do imposto, art. 55, IX. Acrescentado pelo Decreto n° 54.495/2019 (DOE de 01.02.2019), efeitos a partir de 01.02.2019

**NOTA 08** - Para os efeitos do Conv. ICMS 03/18, considera-se utilização econômica a destinação econômica mediante a disponibilização ou emprego dos bens nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, realizada pelo estabelecimento que incorporar o bem ou mercadoria ao seu ativo. Acrescentado pelo Decreto n° 56.126/2021 (DOE de 07.10.2021), efeitos a partir de 07.10.2021

LXXXIII - nas saídas internas de transformadores ou autotransformadores de potência, monofásicos ou trifásicos com tensões iguais ou superiores 230 kV aplicáveis a subestações do sistema de transmissão, classificados no código 8504.23.00 da NBM/SH-NCM, e de reatores de derivação monofásicos ou trifásicos com tensões iguais ou superiores a 230 kV aplicáveis a subestações do sistema de transmissão, classificados na subposição 8504.50 da NBM/SH-NCM, promovidas por estabelecimentos fabricantes, destinadas a integrar os sistemas de transmissão de energia elétrica de empresa para a prestação do serviço público de transmissão, conforme licitação realizada e contrato de concessão firmado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Alterado pelo Decreto n° 57.892/2024 (DOE de 06.12.2024), efeitos a partir de 06.12.2024 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver benefício do não-estorno do crédito fiscal, art. 35, XXXVIII. Acrescentado pelo Decreto n° 54.964/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

**NOTA 02** - O benefício fica condicionado a que as mercadorias, comprovada ecumulativamente: Acrescentado pelo Decreto n° 54.964/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

a) destinem-se à integração no ativo permanente da adquirente; Acrescentado pelo Decreto n° 54.964/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

b) sejam utilizadas pela adquirente em suas atividades. Acrescentado pelo Decreto n° 54.964/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

a) 66,667% (sessenta e seis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 18% (dezoito por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 54.964/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

b) 70,589% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e nove milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 17% (dezessete por cento). Acrescentado pelo Decreto nº 54.964/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

c) 68,572% (sessenta e oito inteiros e quinhentos e setenta e dois milésimos por cento), quando a alíquota aplicável for 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento); Acrescentado pelo Decreto nº 55.692/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

LXXXIV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% (doze por cento), no período de 1° de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2028, nas operações internas com máquinas, aparelhos e equipamentos, bem como suas partes e peças, desde que destinados a contribuintes envolvidos na construção ou ampliação dos Terminais Portuários marítimos localizados neste Estado; Alterado pelo Decreto nº 58.576/2025 (DOE de 31.12.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

> **NOTA -** A fruição deste benefício fica condicionada à comprovação do efetivo emprego das mercadorias nas obras a que se refere este inciso. Acrescentado pelo Decreto nº 55.101/2020 (DOE de 13.03.2020), efeitos a partir de 01.04.2020

LXXXV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% (doze por cento), a partir de 1° de janeiro de 2026, nas operações com as seguintes mercadorias: Alterado pelo Decreto nº 58.513/2025 (DOE de 16.12.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

> **NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b".

| Mercadoria | NBM/SH-NCM |
|---|---|
| Carroceria para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705 da NBM/SH-NCM, incluindo as cabinas | 8707 |
| Semirreboques | 8716.3 |

LXXXVI - os percentuais a seguir indicados, nas saídas de alho: Alterado pelo Decreto nº 56.211/2021 (DOE de 30.11.2021 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.12.2021 Redação Anterior

> **NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição à base de cálculo integral prevista no art. 16, ficando, na hipótese de sua utilização, vedado o aproveitamento de quaisquer créditos fiscais. Alterado pelo Decreto nº 55.714/2021 (DOE de 12.01.2021), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior
>
> **NOTA 02** - Ver crédito fiscal presumido, art. 32, L. Acrescentado pelo Decreto nº 55.691/2020 (DOE de 05.01.2021), efeitos a partir de 01.01.2021

a) 50% (cinquenta por cento), no período de 1° de janeiro a 30 de novembro de 2021, quando promovidas por produtor rural; Acrescentado pelo Decreto nº 56.211/2021 (DOE de 30.11.2021 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.12.2021

b) 10% (dez por cento), a partir de 1° de dezembro de 2021, quando promovidas por produtor rural ou cooperativas de produtores rurais. Acrescentado pelo Decreto nº 56.211/2021 (DOE de 30.11.2021 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.12.2021

LXXXVII - valor que resulte em carga tributária equivalente aos percentuais a seguir indicados, no período de 1° de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2026, nas saídas interestaduais, decorrentes de venda, de remessa em bonificação ou de transferência a outro estabelecimento seu, de arroz beneficiado, de produção própria, desde que o valor da operação seja igual ou superior ao preço de referência de que trata o art. 22, parágrafo único: Alterado pelo Decreto nº 58.740/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

> **NOTA 01** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, XL. Acrescentado pelo Decreto nº 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021
>
> **NOTA 02** - Esta redução de base de cálculo somente se aplica: Acrescentado pelo Decreto nº 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021
>
> a) às saídas decorrentes de beneficiamento de arroz em casca adquirido de produtor ou de cooperativa de produtores, produzido neste Estado, ou adquirido em leilões da CONAB realizados neste Estado e de industrialização de arroz importado do exterior com o diferimento de que trata o Apêndice XVII, item LXXXV; Acrescentado pelo Decreto nº 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021
>
> b) às empresas que, cumulativamente: Acrescentado pelo Decreto nº 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021
>
> 1 - tenham adquirido, no trimestre civil anterior ao mês da saída, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da quantidade total do arroz em casca de produtores ou de cooperativa de produtores, produzido neste Estado, ou em leilões da CONAB realizados neste Estado; Alterado pelo Decreto nº 56.943/2020 (DOE de 27.03.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.04.2023 Redação Anterior
>
> 2 - não tenham adquirido ou recebido em retorno de industrialização por encomenda, nos três meses anteriores ao mês da saída, arroz beneficiado em quantidade superior a 50% (cinquenta por cento) do total de saídas de arroz beneficiado. Acrescentado pelo Decreto nº 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

**NOTA 03** - Em relação ao arroz em casca adquirido de cooperativa de produtores, o benefício abrange somente aquele comprovadamente produzido neste Estado, ficando condicionado a que tal circunstância esteja indicada no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" do respectivo documento fiscal de aquisição. Acrescentado pelo Decreto n° 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

**NOTA 04** - Fica vedada a aplicação desta redução de base de cálculo: Alterado pelo Decreto n° 58.337/2025 (DOE de 29.08.2025), efeitos a partir de 01.08.2025 Redação Anterior

a) por contribuinte que tenha crédito tributário constituído, relacionado com o ICMS, inscrito como Dívida Ativa nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se esse crédito: Alterado pelo Decreto n° 58.984/2026 (DOE de 24.09.2026), efeitos a partir de 24.09.2026 Redação Anterior

1 - estiver parcelado ou garantido por depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, hipoteca ou penhora de bens imóveis devidamente registrada no Registro de Imóveis; Acrescentado pelo Decreto n° 58.984/2026 (DOE de 24.09.2026), efeitos a partir de 24.09.2026

2 - for extinto ou se enquadrar em alguma das hipóteses previstas no número 1, antes do início de qualquer medida de fiscalização. Acrescentado pelo Decreto n° 58.984/2026 (DOE de 24.09.2026), efeitos a partir de 24.09.2026

b) nas operações em que o contribuinte optar pela fruição do crédito fiscal presumido previsto no art. 32, CCXXX, "c". Acrescentado pelo Decreto n° 58.337/2025 (DOE de 29.08.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

**NOTA 05** - A redução de base de cálculo prevista neste inciso aplica-se, também, às saídas interestaduais, promovidas por empresa com estabelecimento industrial neste Estado, de arroz beneficiado por terceiros localizados neste Estado, desde que observadas as demais condições para utilização do benefício, inclusive o disposto no número 2 da alínea "b" da nota 02. Acrescentado pelo Decreto n° 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

**NOTA 06** - O contribuinte deverá observar, ainda, as instruções baixadas pela Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

a) 7% (sete por cento), quando a alíquota aplicável for 12% (doze por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

b) 4% (quatro por cento), quando a alíquota aplicável for 7% (sete por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 55.694/2020 (DOE de 30.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

**NOTA 07** - No período de 1° de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2026, em substituição ao limite estabelecido na nota 02, "b", 1, esta redução de base de cálculo somente se aplica às empresas que tenham adquirido, no trimestre civil anterior ao mês da saída, pelo menos, 60% (sessenta por cento) da quantidade total do arroz em casca de produtores ou de cooperativa de produtores, produzido neste Estado, ou em leilões da CONAB realizados neste Estado. Alterado pelo Decreto n° 58.741/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

LXXXVIII - Revogado pelo Decreto n° 58.513/2025 (DOE de 16.12.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

LXXXIX - no período de 1° de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2027, valor que resulte em carga tributária equivalente a aplicação do percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação nas importações e nas saídas internas e interestaduais dos seguintes produtos: Alterado pelo Decreto n° 58.404/2025 (DOE de 14.10.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

**NOTA 01** - Nas operações de importação, esta redução de base de cálculo fica condicionada a não apropriação de quaisquer benefícios fiscais que resultem em carga tributária inferior à prevista neste inciso, bem como a não utilização de sistemas especiais de pagamento que resultem em postergação do pagamento do imposto. Renumerado pelo Decreto n° 58.125/2025 (DOE de 29.04.2025), efeitos a partir de 01.05.2025 Redação Anterior

**NOTA 02** - Ver prazo de pagamento previsto no art. 47, § 1°, "h". Acrescentado pelo Decreto n° 58.125/2025 (DOE de 29.04.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

a) ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto e enxofre, nas saídas promovidas por estabelecimentos extratores, fabricantes ou importadores para: Acrescentado Dada pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo também se estende às saídas promovidas, entre si, pelos estabelecimentos referidos nos números 1 a 4 desta alínea e às saídas a título de retorno, real ou simbólico, da mercadoria remetida para fins de armazenagem. Acrescentado Dada pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

**NOTA 02** - Revogada pelo Decreto n° 58.404/2025 (DOE de 14.10.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

1 - estabelecimento onde sejam industrializados adubos simples ou compostos, fertilizantes e fosfato bi-cálcio destinados à alimentação animal; Acrescentado Dada pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2 - estabelecimento produtor agropecuário; Acrescentado Dada pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

3 - quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de armazenagem; Acrescentado Dada pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

4 - outro estabelecimento da mesma empresa daquela onde se tiver processado a industrialização; Acrescentado Dada pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

b) amônia, uréia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, nitrocálcio, MAP (mono-amônio fosfato), DAP (di-amônio fosfato), cloreto de potássio, adubos simples e compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus análogos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa. Acrescentado Dada pelo Decreto n° 56.227/2021 (DOE de 09.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

**NOTA** - Revogada pelo Decreto n° 58.404/2025 (DOE de 14.10.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

XC - 70,588% (setenta inteiros e quinhentos e oitenta e oito milésimos por cento), no período de 1° de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2026, nas saídas internas de areia, lavada ou não; Alterado pelo Decreto n° 58.735/2026 (DOE de 23.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

XCI - valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% (doze por cento), a partir de 1° de janeiro de 2023, nas saídas internas dos produtos a seguir relacionados: Alterado pelo Decreto n° 57.367/2023 (DOE de 16.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

a) telha de fibrocimento, classificada na posição 6811 da NBM/SH-NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 56.255/2021 (DOE de 17.12.2021 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2022

b) tijolo refratário, classificado no código 6902.20.10 da NBM/SH-NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 56.255/2021 (DOE de 17.12.2021 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2022

c) tubo, manilha, galeria, meio-fio, caixa, anel, grades, grelhas e placas, de concreto, classificados no código 6810.91.00 da NBM/SH-NCM. Alterado pelo Decreto n° 58.478/2025 (DOE de 25.11.2025), efeitos a partir de 01.01.2026 Redação Anterior

XCII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% (doze por cento), a partir de 1° de janeiro de 2022, nas operações com blocos de concreto intertravados classificados no código 6810.19.00 da NBM/SH-NCM. Acrescentado pelo Decreto n° 56.249/2021 (DOE de 17.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, “b”. Acrescentado pelo Decreto n° 56.249/2021 (DOE de 17.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

XCIII - valor que resulte em carga tributária equivalente a 3% (três por cento), no período de 1° de abril de 2023 a 30 de abril de 2026, nas saídas internas e interestaduais de batatas preparadas e congeladas, de produção própria, classificadas no código 2004.10.00 da NBM/SH-NCM, promovidas por estabelecimento fabricante ou industrializador; Alterado pelo Decreto n° 57.505/2024 (DOE de 15.03.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.05.2024 Redação Anterior

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Acrescentado pelo Decreto n° 56.867/2023 (DOE de 26.01.2023), efeitos a partir 01.04.2023

XCIV - valor que resulte em carga tributária equivalente a percentual estabelecido em ato do Poder Executivo, no período de 1° janeiro de 2024 a 30 de abril de 2027, nas saídas internas decorrentes de venda de querosene de aviação - QAV destinadas a companhia aérea que opere Centro Internacional de Conexões de Voos - HUB em aeroporto internacional localizado neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 58.217/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 20.06.2025 Redação Anterior

**NOTA 01** - Ver: benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b"; Decreto n° 54.961/19, que estabelece os percentuais de carga tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

**NOTA 02** - A utilização desta redução de base de cálculo fica condicionada a que, cumulativamente, a companhia aérea adquirente: Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

a) tenha firmado Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande do Sul que contemple a adesão ao Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional, instituído pelo Decreto n° 52.607/15, e outros compromissos que deva assumir, incluindo as rotas que serão atendidas; Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

b) observe os parâmetros mínimos estabelecidos em ato do Poder Executivo , por meio de operações próprias ou coligadas, ou, ainda, por contratos comerciais firmados com terceiros, se assim definido; Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

c) observe o disposto em instruções baixadas pela Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

**NOTA 03** - No ato do Poder Executivo de que trata a nota 02, "b", serão considerados os seguintes parâmetros aplicados de forma conjunta, isolada, valorativa ou ponderada: Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

a) frequência mínima de 1 (um) voo semanal internacional operado com aeronave de corredor duplo ("widebody"); Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

b) frequência mínima de 30 (trinta) voos diários com interligação nacional ou internacionais, quando operados com aeronaves sem corredor duplo ("widebody"); Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

c) disponibilidade efetiva de assentos ofertados em voos regulares para o interior do Estado do Rio Grande do Sul; Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

d) disponibilidade efetiva de assentos ofertados em voos regulares para outras unidades da Federação, com rotas que envolvam qualquer município do Estado do Rio Grande do Sul; Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

e) frequência de voos semanais para municípios do interior do Estado do Rio Grande do Sul; Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

f) frequência de voos semanais para outras unidades da Federação, com rotas que envolvam qualquer município do Estado do Rio Grande do Sul; Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

g) consumo mínimo de combustível; Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

h) consumo máximo de combustível; Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

i) número de rotas que atendam municípios do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

**NOTA 04** - Na hipótese de descumprimento das condições previstas neste inciso e dos parâmetros mínimos estabelecidos no ato do Poder Executivo de que trata a nota 02, "b", a companhia aérea adquirente deverá comunicar à Receita Estadual o fato em até 30 (trinta) dias, que providenciará a revogação ou redefinição do percentual do benefício em um prazo de 30 (trinta) dias. Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

**NOTA 05** - Não ocorrendo a comunicação de que trata a nota 04, constatado o descumprimento, a Receita Estadual providenciará a revogação imediata do benefício, e a companhia aérea ficará impedida de usufruir desta redução de base de cálculo por 6 (seis) meses. Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

**NOTA 06** - Para a utilização desta redução de base de cálculo o fornecedor deverá observar o disposto em instruções baixadas pela Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 57.236/2023 (DOE de 04.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

**NOTA 07 -** Esta redução de base de cálculo não poderá ser adotada cumulativamente com a prevista nos incisos LXVII, "b", e XCIX. Alterado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025 Redação Anterior

XCV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 17% (dezessete por cento), nas operações de importações de mercadorias ou bens importados do exterior realizadas por remessas postais ou expressas, independentemente da classificação tributária do produto importado. Acrescentado pelo Decreto n° 57.232/2023 (DOE de 02.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir 02.10.2023

**NOTA 01** - O disposto neste inciso somente se aplica às operações com mercadorias ou bens importados do exterior sujeitos ao Regime de Tributação Simplificada. Acrescentado pelo Decreto n° 57.232/2023 (DOE de 02.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir 02.10.2023

**NOTA 02** - Fica vedada a apropriação de quaisquer outros benefícios fiscais relacionados às operações amparadas pelo benefício, exceto os previstos no art. 9°, XLII, XLIII, XLVII, XLIV, XLV, XLVI, XCI e CCXVII. Acrescentado pelo Decreto n° 57.232/2023 (DOE de 02.10.2023 - Edição Extra), efeitos a partir 02.10.2023

XCVI - valor que resulte em carga tributária equivalente a 4% (quatro por cento), a partir de 1° de janeiro de 2025, nas saídas interestaduais de azeite de oliva fabricado com azeitonas produzidas no país, promovidas por estabelecimento fabricante. Acrescentado pelo Decreto n° 57.767/2024 (DOE de 27.08.2024), efeitos a partir 01.01.2025

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, LVII. Acrescentado pelo Decreto n° 57.767/2024 (DOE de 27.08.2024), efeitos a partir 01.01.2025

XCVII - 10% (dez por cento), no período de 1° de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, nas saídas de glúten de trigo, mesmo seco, classificado no código 1109.00.00 da NBM/SH-NCM, de produção própria, promovidas pelo fabricante; Alterado pelo Decreto n° 58.740/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, LVIII. Acrescentado pelo Decreto n° 57.956/2024 (DOE de 27.12.2024 - Edição Extra), efeitos a partir 01.01.2025

XCVIII - a partir de 1° de março de 2025, às microcervejarias, nas saídas internas de cervejas e chopes, de produção própria, promovidas por fabricantes, relativa ao débito próprio e ao débito de responsabilidade por substituição tributária, inclusive de contribuintes optantes pelo Simples Nacional, em valor que resulte em carga tributária na operação equivalente a 8% (oito por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 01** - Para fins deste benefício, considera-se microcervejaria a empresa cuja produção anual de cerveja e chope, correspondente ao somatório da produção de todos os seus estabelecimentos, inclusive de empresas interdependentes, além da produção por encomenda em estabelecimento de terceiros, não seja superior a 6 (seis) milhões de litros. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 02** - A produção anual a que se refere a nota 01 será calculada: Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

a) considerando-se o ano-calendário anterior, se a empresa já estiver em atividade antes do início do ano-calendário anterior; Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

b) proporcionalmente ao número de meses ou fração de mês de atividade da empresa transcorridos: Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

1 - no ano-calendário anterior, se a empresa iniciou suas atividades no ano-calendário anterior; Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

2 - no ano-calendário corrente, se a empresa iniciou suas atividades no ano-calendário corrente. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 03** - Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte, em substituição à base de cálculo integral, produzindo efeitos a partir do 1° dia do mês seguinte àquele em que for realizada a opção, ficando, na hipótese de sua utilização, vedado, em relação às operações abrangidas por este benefício, o aproveitamento dos créditos fiscais presumidos previstos no art. 32, CCIX e CCXXVI, e de quaisquer outros créditos ou benefícios fiscais. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 04** - Na hipótese de o contribuinte ter optado pelo benefício previsto neste inciso o retorno ao regime de tributação normal previsto neste Regulamento somente poderá ser efetuado no 1° dia de um novo ano-calendário, devendo permanecer no regime normal pelo menos até 31 de dezembro do mesmo ano. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 05** - Optando pela redução da base de cálculo, a empresa deverá: Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

a) formalizar a opção no "site" da Receita Estadual http://www.receita.fazenda.rs.gov.br, no Portal e-CAC; Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

b) no final do último dia do mês anterior ao início da produção de efeitos da opção: Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

1 - inventariar o estoque das mercadorias, englobando mercadorias, produtos acabados ou em elaboração, matérias-primas e demais insumos e serviços incorridos na produção e comercialização de mercadorias ou na prestação de serviços, e preencher o bloco H da EFD; Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

2 - estornar o valor do crédito de imposto correspondente ao estoque das mercadorias, somente podendo creditar-se do valor correspondente ao estoque das mercadorias quando não estiver mais submetido à sistemática, devendo observar, quanto às mercadorias adquiridas e incorporadas ao ativo permanente, o creditamento à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês pelo período que faltar para completar o quadriênio; Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

c) mensalmente, a partir da fruição do benefício, escriturar os créditos do imposto relativos à entrada de mercadoria adquirida para fins de comercialização ou industrialização e estornar integralmente, no mesmo período de apuração, todos os créditos relativos às saídas abrangidas pelo benefício previsto neste inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 06** - O excedente ao limite de produção previsto na nota 01 ou o descumprimento de qualquer das condições previstas neste inciso implica perda do benefício a partir do 1° dia do mês subsequente à ocorrência. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 07** - Na hipótese de contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional, para a apuração do valor presumido relativo ao débito fiscal próprio previsto no Livro III, art. 15, nota 02, aplica-se a redução de base de cálculo prevista neste inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 08** - A fruição deste benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 27, parágrafo único. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

**NOTA 09** - Para a fruição deste benefício o contribuinte deverá observar as instruções baixadas pela Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 58.029/2025 (DOE de 19.02.2025), efeitos a partir 01.03.2025

XCIX - valor que resulte em carga tributária equivalente 0,5% (cinco décimos por cento), no período de 1° de julho de 2025 a 30 de abril de 2027, nas saídas internas decorrentes de venda de querosene de aviação - QAV destinadas a companhia aérea que celebre Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande do Sul prevendo a implantação de Centro Internacional de Conexões de Voos - HUB em aeroporto internacional localizado neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 01** - Ver: benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b". Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 02** - O Termo de Acordo deverá prever, no mínimo: Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

a) a operação de voos com destino em, no mínimo, 6 (seis) municípios do interior do Estado do Rio Grande do Sul com, no mínimo, 2 (duas) decolagens semanais em, no mínimo, 8 (oito) semanas do período avaliativo, em cada um dos municípios, realizadas em aeronave com capacidade mínima de 30 (trinta) assentos; Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

b) cronograma com a definição de metas progressivas, em relação às operações atuais, a serem alcançadas ao final de cada período avaliativo, com duração máxima até 30 de dezembro de 2027, devendo a meta final contemplar a operação de, no mínimo, 50 (cinquenta) decolagens diárias com interligação nacional e 2 (duas) decolagens semanais internacionais em aeronave de corredor duplo "widebody". Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 03** - A implantação do HUB poderá ser realizada por meio de operações próprias, ou por companhia aérea coligada ou que possua contrato comercial vigente, hipótese em que o Termo de Acordo deverá ser firmado conjuntamente entre as companhias aéreas envolvidas e, na hipótese de descumprimento, as implicações alcançarão todas as companhias aéreas signatárias, respondendo cada uma pela parte do imposto relativo a suas operações. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 04** - Para fins do disposto na nota 02, "b", serão consideradas: Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

a) apenas as decolagens com interligação nacional realizadas a partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho e com destino a qualquer município do país; Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

b) apenas as decolagens internacionais realizadas a partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho e com destino no exterior; Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

c) para o cálculo do número de decolagens diárias ou semanais, a média das decolagens no período avaliado. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 05** - A avaliação quanto ao cumprimento das condições e compromissos previstos no Termo de Acordo referido nas notas 02 e 03 e neste inciso será realizada ao final de cada período avaliativo, e poderá considerar, a critério da Receita Estadual e a partir de solicitação fundamentada da companhia aérea, a sazonalidade, bem como outras variáveis que possam influenciar no atingimento dos compromissos pactuados. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 06** - A companhia aérea que tenha firmado o Termo de Acordo referido nas notas 02 e 03 deverá protocolar na Receita Estadual relatório das operações realizadas, detalhando, no mínimo, o número de decolagens, os destinos realizados, a frequência, o número de assentos disponibilizados, a capacidade da aeronave e se possui corredor duplo, segregando, ainda, as operações realizadas pela própria companhia aérea ou por companhias aéreas coligadas ou que possua contrato comercial vigente, relativamente ao período avaliado, até o último dia do mês subsequente ao do seu encerramento. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 07** - Na hipótese de descumprimento das condições e compromissos previstos no Termo de Acordo referido nas notas 02 e 03 ou da não entrega do relatório de operações realizadas, será estabelecida nova carga tributária, em substituição à carga tributária prevista no "caput" deste inciso, relativamente a todas as saídas internas decorrentes de venda de querosene de aviação - QAV destinadas à companhia aérea no período avaliado, que será apurada por meio da aplicação dos parâmetros e percentuais estabelecidos no Decreto n° 54.961/19, arts. 1° e 1°-A, podendo ser considerado, quando cabível, proporcionalmente ao número de meses do período avaliado. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 08** - Na hipótese de as operações realizadas pela companhia aérea não serem suficientes para atingir a pontuação mínima conforme parâmetros e percentuais estabelecidos no Decreto n° 54.961/19, arts. 1° e 1°-A, a nova carga tributária de que trata a nota 07 será apurada com base de cálculo integral e

da alíquota prevista para as saídas internas decorrentes de venda de querosene de aviação - QAV no período avaliado. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 09** - A partir da nova carga tributária estabelecida nos termos das notas 07 ou 08, a companhia aérea deverá recolher o ICMS relativo à diferença entre a carga tributária de 0,5% (cinco décimos por cento) e a nova carga tributária estabelecida, até o último dia útil do mês subsequente à comunicação do descumprimento, relativamente ao QAV adquirido durante o período avaliado. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 10** - A falta de recolhimento ou o recolhimento a menor do ICMS no prazo referido na nota 09 implicará perda do benefício a partir do 1° (primeiro) dia do mês seguinte ao vencimento, hipótese em que as metas progressivas do período avaliativo em andamento serão consideradas proporcionalmente, aplicando-se o disposto nas notas 07 a 09, caso não tenham sido atingidas. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 11** - Ocorrendo a perda do benefício nos termos da nota 10, a companhia aérea ficará impedida de usufruir deste benefício fiscal por 6 (seis) meses contados da regularização dos valores devidos conforme disposto na nota 09. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 12** - Para a utilização desta redução de base de cálculo, a companhia aérea e o fornecedor deverão observar o disposto em instruções baixadas pela Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

**NOTA 13** - Esta redução de base de cálculo não poderá ser adotada cumulativamente com a prevista no inciso LXVII, "b", e no inciso XCIV. Acrescentado pelo Decreto n° 58.218/2025 (DOE de 20.06.2025), efeitos a partir de 01.07.2025

C - nas saídas, até 31 de dezembro de 2026, de bombas centrífugas, classificadas nos códigos 8413.70.80 e 8413.70.90 da NBM/SH-NCM: Acrescentado pelo Decreto n° 58.775/2026 (DOE de 21.05.2026), efeitos a partir de 01.05.2026

**NOTA** - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art.35, LX. Acrescentado pelo Decreto n° 58.775/2026 (DOE de 21.05.2026), efeitos a partir de 01.05.2026

a) valor que resulte em carga tributária equivalente a 5,14% (cinco inteiros e quatorze centésimos por cento), nas saídas interestaduais sujeitas à alíquota de 7% (sete por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 58.775/2026 (DOE de 21.05.2026), efeitos a partir de 01.05.2026

b) valor que resulte em carga tributária equivalente a 8,8% (oito inteiros e oito décimos por cento), nas saídas interestaduais sujeitas à alíquota de 12% (doze por cento) e nas saídas internas. Acrescentado pelo Decreto n° 58.775/2026 (DOE de 21.05.2026), efeitos a partir de 01.05.2026

**§ 1°** As bases de cálculo reduzidas, quando concedidas para as operações com mercadorias sujeitas à alíquota de 26% (vinte e seis por cento), somente prevalecerão enquanto a referida alíquota for aplicável a tal operação ou enquanto não for reduzida ou aumentada. Alterado pelo Decreto n° 38.658/1998 (DOE de 03.07.2008)efeitos a partir de 01.01.1998 Redação Anterior

**§ 2°** Revogado pelo Decreto n° 55.678/2020 (DOE de 24.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

**§ 3°** Revogado pelo Decreto n° 55.678/2020 (DOE de 24.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

**§ 4°** Revogado pelo Decreto n° 45.360/2007 (DOE de 28.11.2007) produzindo, efeitos a partir de 01/03/2008 Redação Anterior

**§ 5°** Revogado pelo Decreto n° 55.678/2020 (DOE de 24.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

**§ 6°** Revogado pelo Decreto n° 55.678/2020 (DOE de 24.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

**§ 7°** A partir de 1° de janeiro de 2013, não se aplicam as reduções de base de cálculo previstas neste artigo às operações interestaduais com bem ou mercadoria importados do exterior, ou com Conteúdo de Importação, sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento), conforme previsto no inciso III do art. 26, exceto se de sua aplicação em 31 de dezembro de 2012 resultar carga tributária menor que 4% (quatro por cento), hipótese em que deverá ser mantida a carga tributária prevista nessa data. Alterado pelo Decreto n° 50.483/2013 (DOE de 15.07.2013), efeitos a partir de 01.01.2013 Redação Anterior

**§ 8°** Revogado pelo Decreto n° 57.413/2023 (DOE de 29.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.05.2024 Redação Anterior

**§ 9°** Revogado pelo Decreto n° 57.413/2023 (DOE de 29.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.05.2024 Redação Anterior

**§ 10.** Revogado pelo Decreto n° 57.413/2023 (DOE de 29.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.05.2024 Redação Anterior

**§ 11.** Revogado pelo Decreto n° 57.413/2023 (DOE de 29.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.05.2024 Redação Anterior

**§ 12.** Revogado pelo Decreto n° 57.413/2023 (DOE de 29.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.05.2024 Redação Anterior

**Art. 24** A base de cálculo do imposto nas prestações de serviço, apurada conforme previsto no Capítulo anterior, terá seu valor reduzido para:

I - 20% (vinte por cento), no período de 2 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2026, nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de pessoas, passageiros ou não, exceto o aéreo; Alterado pelo Decreto n° 58.740/2026 (DOE de 27.04.2026), efeitos a partir de 01.05.2026 Redação Anterior

**NOTA -** Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição à base de cálculo integral prevista no artigo 17, ficando, na hipótese de sua utilização, vedado o aproveitamento de créditos fiscais relativos às entradas tributadas, conforme previsto no artigo 33, X, e a utilização de quaisquer outros benefícios fiscais. Acrescentado pelo Decreto n° 54.995/2020 (DOE de 20.01.2020), efeitos a partir de 02.01.2020

II - 62,963% (sessenta e dois inteiros e novecentos e sessenta e três milésimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 2022, na prestação de serviço de televisão por assinatura; Alterado pelo Decreto n° 56.249/2021 (DOE de 17.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição à base de cálculo integral prevista no art. 17, ficando, na hipótese de sua utilização, vedado o aproveitamento de quaisquer créditos fiscais.

**NOTA 02** - O prestador de serviço de comunicação, referente à recepção de som e imagem por meio de satélite, deverá enviar mensalmente à Receita Estadual, relação contendo nome e endereço do tomador do serviço localizado neste Estado, bem como valores da prestação do serviço e correspondente ICMS.

**NOTA 03** A utilização do benefício previsto neste inciso observará, ainda, o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

a) fica condicionada ao regular cumprimento da obrigação tributária principal, no prazo e na forma previstos na legislação estadual; Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

b) que todos os meios e equipamentos necessários à prestação do serviço, quando fornecidos pela empresa prestadora, estejam incluídos no preço total do serviço de comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

c) o contribuinte deverá: Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

1 - divulgar no seu site, de forma permanente e atualizada, a descrição de todos os tipos de pacotes de televisão por assinatura comercializados, isoladamente ou em conjunto com outros serviços, com os correspondentes preços e condições; Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

2 - manter à disposição do fisco, em meio magnético, as ofertas comercializadas, por período de apuração; Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

3 - quando da comercialização conjunta, em pacotes, de serviço de televisão por assinatura e outros serviços, discriminar, nas respectivas faturas e notas fiscais, os preços correspondentes a cada modalidade de serviço, de forma a demonstrar a sua independência e aderência às ofertas divulgadas nos sites e observar que o valor da prestação de serviço de televisão por assinatura não será superior ao preço do mesmo serviço, prestado isoladamente em iguais condições a assinantes individuais ou coletivos. Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

**NOTA 04** Na hipótese de o contribuinte ter optado pelo benefício previsto neste inciso, o retorno ao regime de tributação normal previsto neste Regulamento somente poderá ser efetuado no 1° dia de um novo ano-calendário, devendo permanecer no regime normal pelo menos até 31 de dezembro do mesmo ano. Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

**NOTA 05** O descumprimento das condições previstas nesse inciso implica perda do benefício a partir do mês subsequente àquele em que se verificar o inadimplemento. Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

**NOTA 06** A reabilitação do contribuinte à fruição do benefício fica condicionada ao recolhimento do débito fiscal remanescente ou ao pedido de seu parcelamento, a partir do mês subsequente ao da regularização. Acrescentado pelo Decreto n° 54.959/2019 (DOE de 27.12.2019), efeitos a partir de 01.04.2020

**NOTA 07** - Esta redução de base de cálculo fica suspensa enquanto aplicável a alíquota prevista no art. 28, III, para as prestações de serviço de televisão por assinatura. Acrescentado pelo Decreto n° 56.573/2022 (DOE de 30.06.2022 - Edição Extra), efeitos a partir de 23.06.2022

III - Revogado pelo Decreto n° 52.897/2016 (DOE de 01.02.2016), efeitos a partir de 01.02.2016 Redação Anterior

IV - 16,666% (dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento), no período de 1° de janeiro de 2016 a 30 de abril de 2017, nas prestações de serviço de comunicação onerosas, na modalidade de provimento de acesso à Internet, realizadas por provedor de acesso; Alterado pelo Decreto n° 52.819/2015 (DOE de 22.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição à base de cálculo integral prevista no art. 17, ficando, na hipótese de sua utilização, vedado o aproveitamento

de quaisquer créditos fiscais. Alterado pelo Decreto n° 42.903/2004 (DOE de 13.02.2004) -, efeitos a partir de 01.11.2003 Redação Anterior

**NOTA 02** - Na hipótese de o prestador de serviço estar localizado em unidade federada diversa da do usuário, o pagamento do imposto deve ser efetuado na proporção de 50% (cinqüenta por cento) à unidade da Federação de localização do usuário do serviço e 50% (cinqüenta por cento) à unidade da Federação de localização do prestador de serviço. Alterado pelo Decreto n° 42.903/2004 (DOE de 13.02.2004) -, efeitos a partir de 01.11.2003

**NOTA 03** - Nos exercícios de 2005 e 2006, desde que as alíquotas para as prestações de serviço internas referida neste inciso permaneçam nos percentuais de 30% (trinta por cento) e 29% (vinte e nove por cento), respectivamente, a base de cálculo reduzida prevista neste inciso não prevalecerá, devendo ser adotadas reduções para seguintes percentuais: Acrescentado pelo Decreto 43.533/2004 (DOE de 31.12.2004) , efeitos a partir de 01.01.2005.

a) 16,666% (dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento), de 1° de abril a 31 de dezembro de 2005; Acrescentado pelo Decreto 43.533/2004 (DOE de 31.12.2004) , efeitos a partir de 01.01.2005.

b) 17,241% (dezessete inteiros e duzentos e quarenta e um milésimos por cento), de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2006. Acrescentado pelo Decreto 43.533/2004 (DOE de 31.12.2004) , efeitos a partir de 01.01.2005.

V - 60% (sessenta por cento), nas prestações de serviço de telefonia fixa a empresas de "call center", para a execução dos serviços terceirizados a seguir indicados, desde que obedecidas as instruções baixadas pela Receita Estadual: Acrescentado pelo Decreto 44.639 /2006 (DOE de 14.09.2006), efeitos a partir de 14.09.2006

**NOTA 01** - Esta redução de base de cálculo condiciona-se a que a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação seja emitida em nome da empresa de "call center". Renumerado pelo Decreto n° 54.450/2018 (DOE de 28.12.2018), efeitos a partir de 28.12.2018

**NOTA 02** - A redução de base de cálculo prevista neste inciso foi reinstituída, até 31 de dezembro de 2018, pelo Decreto n° 54.255, de 1° de outubro de 2018. Acrescentado pelo Decreto n° 54.450/2018 (DOE de 28.12.2018), efeitos a partir de 28.12.2018

a) serviços de atendimento ao consumidor; Acrescentado pelo Decreto 44.639 /2006 (DOE de 14.09.2006), efeitos a partir de 14.09.2006

b) televendas; Acrescentado pelo Decreto 44.639 /2006 (DOE de 14.09.2006), efeitos a partir de 14.09.2006

c) agendamento de visitas; Acrescentado pelo Decreto 44.639 /2006 (DOE de 14.09.2006), efeitos a partir de 14.09.2006

d) pesquisa de mercado; Acrescentado pelo Decreto 44.639 /2006 (DOE de 14.09.2006), efeitos a partir de 14.09.2006

e) cobrança; Acrescentado pelo Decreto 44.639 /2006 (DOE de 14.09.2006), efeitos a partir de 14.09.2006

f) "help desk"; Acrescentado pelo Decreto 44.639 /2006 (DOE de 14.09.2006), efeitos a partir de 14.09.2006

g) retenção de clientes. Acrescentado pelo Decreto 44.639 /2006 (DOE de 14.09.2006), efeitos a partir de 14.09.2006

VI - os percentuais a seguir indicados nas prestações de serviço de comunicação onerosas, na modalidade de monitoramento e rastreamento de veiculo e carga: Alterado pelo Decreto n° 51.246/2014 (DOE de 06.03.2014), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

a) 20% (vinte por cento), nos períodos de 1° de março de 2014 a 31 de março de 2015 e a partir de 1° de setembro de 2015; Alterado pelo Decreto n° 55.369/2020 (DOE de 20.07.2020), efeitos a partir de 01.08.2020 Redação Anterior

b) 28% (vinte e oito por cento), no período de 1° de abril a 31 de agosto de 2015; Alterado pelo Decreto n° 52.544/2015(DOE de 09.09.2015), efeitos a partir de 01.09.2015 Redação Anterior

c) Revogado pelo Decreto n° 55.369/2020 (DOE de 20.07.2020), efeitos a partir de 01.08.2020 Redação Anterior

VII - 20% (vinte por cento), nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de passageiros, exceto o aéreo, desde que com características de transporte urbano ou metropolitano, conforme estabelecido no art. 3° da Lei n° 11.127, de 9 de fevereiro de 1998. Acrescentado pelo Decreto n° 54.503/2019 (DOE de 15.02.2019), efeitos a partir de 15.02.2019

**NOTA** - Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição à base de cálculo integral prevista no art. 17, ficando, na hipótese de sua utilização, vedado o aproveitamento de créditos fiscais relativos às entradas tributadas, conforme previsto no art. 33, X, e a utilização de quaisquer outros benefícios fiscais. Alterado pelo Decreto n° 54.850/2019 (DOE de 04.11.2019), efeitos a partir de 01.11.2019 Redação Anterior

VIII - zero, no período de 30 de abril de 2021 a 30 de abril de 2024, nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de pessoas, passageiros ou não, no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2), conforme Decreto n° 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado. Alterado pelo Decreto n° 56.251/2021 (DOE de 17.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

**NOTA** - Esta redução de base de cálculo é de adoção facultativa pelo contribuinte em substituição à base de cálculo integral prevista no art. 17, ficando, na hipótese de sua utilização, vedado o aproveitamento de créditos fiscais relativos às entradas tributadas, conforme previsto no art. 33, X, e a utilização de quaisquer outros benefícios fiscais. Acrescentado pelo Decreto n° 55.859/2021 (DOE de 30.04.2021), efeitos a partir de 30.04.2021

IX - valor que resulte em carga tributária equivalente aos percentuais a seguir indicados, a partir de 1° de janeiro de 2023, nas prestações de serviços de telecomunicações a consumidor final localizado neste Estado, efetuadas por empresas incluídas no Programa de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia - Programa de Fomento SCM que migrarem do Simples Nacional para o regime normal de tributação, aplicando-se também a contribuinte não imediatamente egresso do Simples Nacional: Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA 01 -** O benefício previsto neste inciso será: Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

a) concedido mediante celebração de Termo de Adesão, somente podendo ser firmado por contribuintes que não possuam débitos com a Fazenda Pública Estadual; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

b) utilizado em substituição aos créditos efetivos do imposto, com exceção quanto ao disposto na nota 04; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

c) recalculado a cada 12 (doze) meses, para fins de reenquadramento nas faixas de percentual de carga tributária, permanecendo vigente por, no mínimo, mais 12 (doze) meses. Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA 02 -** O benefício fica condicionado: Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

a) à comprovação da correta tributação dos serviços de telecomunicações prestados; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

b) à desistência de qualquer discussão, administrativa ou judicial, relativa à incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de telecomunicações, especialmente quanto à internet banda larga e Volp; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

c) à contratação de links de internet de estabelecimentos devidamente inscritos no CGC/TE e com pontos de presença neste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

d) à emissão de documentos fiscais de acordo com o Conv. ICMS 115/03, ou conforme o Ajuste SINIEF 07/22; Alterado pelo Decreto n° 57.574/2024 (DOE de 30.04.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 30.04.2024 Redação Anterior

e) a que todos os procedimentos, meios e equipamentos necessários à prestação dos serviços, quando executados ou fornecidos pela empresa prestadora, estejam incluídos no preço total do serviço de telecomunicação. Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA 03 -** Para o cálculo da receita bruta serão considerados todos os estabelecimentos da empresa, devendo o beneficiário informar, sempre que solicitado, a receita bruta de estabelecimentos localizados em outras unidades da Federação. Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA 04** - Tratando-se de contribuinte enquadrado na faixa de receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão do benefício, conforme alínea "c" do "caput" deste inciso, poderão ser admitidos os créditos proporcionais relativos: Alterado pelo Decreto n° 57.574/2024 (DOE de 30.04.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 30.04.2024 Redação Anterior

a) à contratação de link de dados; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

b) aos demais créditos, observados em relação àqueles referentes ao ativo imobilizado, o disposto no § 5° do art. 20 da Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996. Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA 05 -** O benefício previsto neste inciso somente se aplica se o preço do serviço de telecomunicação, quando ofertado para contratação em conjunto com serviços não sujeitos ao ICMS, for igual ou maior que o preço do mesmo serviço para contratação de forma avulsa. Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA 06 -** Não poderá ser beneficiado o contribuinte: Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

b) que participe do capital de outra pessoa jurídica; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

c) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra pessoa jurídica contribuinte do ICMS, exceto se inativa há mais de 6 (seis) meses; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

d) cujo titular ou sócio participe no capital de contribuinte com inscrição no CGC/TE cancelada. Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA 07 -** Será excluído do benefício: Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

a) a pedido, o contribuinte que formalizar sua desistência; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

b) automaticamente, o contribuinte que, após cada período de 12 (doze) meses, ultrapassar o limite de receita bruta previsto na alínea "d" do "caput" deste inciso; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

c) de ofício quando: Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

1 - verificado que a constituição do contribuinte ocorreu por interpostas pessoas; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

2 - constatado o descumprimento de condição prevista na nota 02; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

3 - não houver atendimento, ou houver apresentação de informações falsas, quanto à solicitação de informações da receita bruta de estabelecimentos localizados em outras unidades da Federação, conforme dispõe a nota 03; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

4 - constatada a ocorrência prevista na nota 06; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

5 - constatado o descumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória, formalizado por auto de lançamento. Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA 08 -** Nas hipóteses de exclusão previstas na nota 07, os efeitos serão: Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

a) a partir do período de apuração seguinte, quando se tratar das alíneas "a" e "b"; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

b) quando se tratar da alínea "c": Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

1 - retroativos à data de concessão, em relação ao número 1; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

2 - retroativos à data da ocorrência, em relação aos números 2 a 4; Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

3 - retroativos ao primeiro período de apuração constante no auto de lançamento, em relação ao número 5. Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

a) 10% (dez por cento), para empresas cuja receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão do benefício seja de até R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

b) 12% (doze por cento), para empresas cuja receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão do benefício seja superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e até R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais); Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

c) 17% (dezessete por cento), para empresas cuja receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão do benefício seja superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) e até R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais); Acrescentado pelo Decreto n° 56.464/2022 (DOE de 28.04.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**NOTA** - Esta redução de base de cálculo fica suspensa enquanto aplicável a alíquota prevista no art. 28, III, para as prestações de serviços de telecomunicações de que trata este inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 56.734/2022 (DOE de 11.11.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

d) Revogado pelo Decreto n° 57.574/2024 (DOE de 30.04.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 30.04.2024 Redação Anterior

**NOTA** - Esta redução de base de cálculo fica suspensa enquanto aplicável a alíquota prevista no art. 28, III, para as prestações de serviços de telecomunicações de que trata este inciso. Acrescentado pelo Decreto n° 56.734/2022 (DOE de 11.11.2022), efeitos a partir de 01.01.2023

**§ 1°** As bases de cálculo reduzidas, na hipótese de serem concedidas a prestações de serviço sujeitas à alíquota de 26% (vinte e seis por cento), somente prevalecerão enquanto a referida alíquota for aplicável a tal prestação ou enquanto não for reduzida ou aumentada. Alterado pelo Decreto n° 38.471/1998 (DOE de 05.05.1998), efeitos a partir de Redação Anterior

**§ 2°** Revogado pelo Decreto n° 38.815/1998 (DOE de 28.08.1998), efeitos a partir de 27.08.1998 Redação Anterior

**§ 3°** Na hipótese de o contribuinte ter optado por benefício previsto neste artigo, o retorno ao regime de tributação normal previsto neste Regulamento somente poderá ser efetuado no 1° dia de um novo ano-calendário, devendo permanecer no regime normal pelo menos até 31 de dezembro do mesmo ano. Alterado pelo Decreto n° 38.205/1998 (DOE de 18.02.1998), efeitos a partir de 31.12.1997 Redação Anterior

Página Principal Página Anterior Próxima Página